

Hinweis / Notice

Akte: zwangsvollstreckung-mietruekstand-und-raeumung-eppendorfer-altbau-grewenig-vollstreckungsmappe-zweite-runde

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Von	verwaltung@grewenig-immo.de
An	roosendaal@sr-partner.de
Datum	Sat, 03 Jan 2026 09:14:22 +0100
Betreff	Mandatserteilung Zwangsvollstreckung Eppendorfer Weg 188 - Pohlmann-Tannenberg

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal-Eichmueller,

hiermit erteilen wir Ihnen Vollmacht und Auftrag zur Durchfuehrung der Zwangsvollstreckung gegen unsere ehemaligen Mieter

Heinrich Pohlmann-Tannenberg und Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding
Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg-Eimsbuetel

auf Grundlage des Urteils des AG Hamburg-Altona vom 12.11.2025 (188 C 4711/25).

Wie telefonisch besprochen sende ich Ihnen folgende Unterlagen per Boten:

- Urteilsausfertigung mit Vollstreckungsklausel (Original)
- Zustellungsurkunden ZU-Nr. 4711/25-Z1 und Z2
- Mietvertrag und Uebergabeprotokoll von 2013
- Kuendigungsschreiben fristlos 15.05.2025 und fristgemaess 15.06.2025
- Zahlungsbelege und Kontoauszüge (Nachweis Mietrueckstand)

Unsere Ziele sind:

1. Schnellstmoeegliche Raeumung der Wohnung (wir planen Neuvermietung ab 01.04.2026)
2. Beitreibung des Mietrueckstands 14.880 EUR + laufende Kosten
3. Vollstreckung gegen Frau Carmen Pohlmann-Tannenberg (Lehrerin, Stadt Hamburg) - wir gehen davon aus, dass dort ein pfaendbares Einkommen besteht.

Auf einen guetlichen Vergleich wollen wir nur eingehen, wenn die Bedingungen für uns wirtschaftlich akzeptabel sind (mind. 80 % der Hauptforderung gesichert).

Gebuehrevorschuss in Höhe von 500 EUR wird noch heute überwiesen.
Vollmacht liegt diesem Schreiben als Scan bei; Original kommt per Boten.

Bitte bestätigen Sie den Eingang und teilen Sie uns mit, wie Sie weiter vorgehen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Anneliese Grewenig-Birkenhainer
Geschäftsführerin

Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH
Eppendorfer Weg 218, 20251 Hamburg
Tel.: 040 / 44 77 18-0
Fax: 040 / 44 77 18-99
HRB 143 022 Hamburg

Von	roosendaal@sr-partner.de
An	gv-lattermann@justiz.hamburg.de
Datum	Wed, 07 Jan 2026 11:32:05 +0100
Betreff	Vollstreckungsauftrag Raeumung und Pfaendung - Pohlmann-Tannenberg - AZ MR-2026-ZV-0188

Sehr geehrte Frau Lattermann,

wir zeigen an, dass wir die Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH in der Zwangsvollstreckungssache gegen die Eheleute Pohlmann-Tannenberg (Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg) vertreten.

Auf Grund des Urteils des AG Hamburg-Altona vom 12.11.2025 (188 C 4711/25), versehen mit Vollstreckungsklausel vom 18.11.2025, beauftragen wir Sie mit folgenden Vollstreckungsmassnahmen:

1. RAEUMUNG UND HERAUSGABE (§ 885 ZPO)

Wohnung: Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg-Eimsbuettel

Art: Berliner Raeumung gemäß § 885 Abs. 2-4 ZPO (kein Abtransport des Mobiliars)

Terminvorschlag: schnellstmöglich; Mandantin ist flexibel

2. VERMOEGENSAUSKUNFT (§ 802c ZPO)

Bitte beide Schuldner (Heinrich und Carmen Pohlmann-Tannenberg) zur Abgabe der Vermoegensauskunft laden.

3. MOBILIARPFAENDUNG (§ 808 ZPO)

Bitte im Rahmen des Raeumungstermins oder vorab Mobiliarpfaendung vornehmen (Inventarliste bitte aufnehmen).

4. AUSKUNFT KONTEN (§ 802I ZPO)

Bitte Kontenauskunft beim Bundeszentralamt für Steuern einholen (beide Schuldner).

Unterlagen (werden per Boten übersandt):

- Urteilsausfertigung mit Vollstreckungsklausel (Original)
- Zustellungsurkunden ZU-Nr. 4711/25-Z1 und Z2
- Vollmacht Mandantin

Gebuehrevorschuss 300 EUR wird per Überweisung überwiesen (IBAN der GV-Kasse: bitte kurz mitteilen).

HINWEIS: Schuldner haben § 765a ZPO-Antrag (Erkrankung Tochter Hilde, 7 Jahre) angedeutet. Antrag liegt noch nicht vor. Wir informieren Sie unverzüglich. Bitte Raeumungstermin nicht vorfristig durchfuehren, bevor wir gruenes Licht geben.

Ruekmeldung bitte per E-Mail oder Tel. 040 / 35 73 64-22 (Frau Kellner, Sekretariat).

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Klaus Roosendaal-Eichmueller
Rechtsanwalt

Schwingenstein Roosendaal Partner mbB
Jungfernstieg 44, 20354 Hamburg
Tel.: 040 / 35 73 64-0
Fax: 040 / 35 73 64-99

AZ: MR-2026-ZV-0188

Von	gv-lattermann@justiz.hamburg.de
An	roosendaal@sr-partner.de
Datum	Thu, 29 Jan 2026 17:14:38 +0100
Betreff	Re: AZ MR-2026-ZV-0188 - Pfaendungsversuch 29.01.2026 - Ergebnisbericht

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal-Eichmueller,

ich berichte über den heutigen Vollstreckungsversuch in der Sache
Grewenig ./ Pohlmann-Tannenber (Eppendorfer Weg 188, 1. OG links):

PFAENDUNGSVERSUCH 29. Januar 2026, 09:30 Uhr

Erschienen: Schuldnerin Carmen Pohlmann-Tannenber hat die Tuer geöffnet. Schuldner
Heinrich Pohlmann-Tannenber war nicht anwesend (auf Baustelle laut Auskunft der Ehefrau).

INVENTARLISTE (gepfaendete Gegenstaende):

- Samsung Flachbild-TV 55" (geschaetzter Wert ca. 300 EUR) -- gepfaendet
- Apple MacBook (geschaetzter Wert ca. 600 EUR) -- gepfaendet
- Motorroller (im Flurbereich) (geschaetzter Wert ca. 400 EUR) -- gepfaendet
- Sofa 3-Sitzer IKEA (geschaetzter Wert ca. 100 EUR) -- gepfaendet

NICHT gepfaendet (§ 811 ZPO):

- Kinderbett Tochter Hilde -- § 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
- Kuehlschrank, Herd, Waschmaschine -- § 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
- Kleidung -- § 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
- Werkzeugkoffer Heinrich -- Prüfung § 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO ausstehend

Geschaetzter Versteigerungserloese: ca. 1.200 - 1.400 EUR (vor GV-Kosten)

HINWEIS ZUR RAEUMUNG:

Frau Pohlmann-Tannenber hat erklärt, einen § 765a ZPO-Antrag gestellt zu haben
(Anwalt RA Steinhardt-Kues). Ich habe den Raeumungstermin daher zurueckgestellt
und warte auf die Entscheidung des AG Hamburg-Altona.

Bitte teilen Sie mir mit, sobald die AG-Entscheidung vorliegt, damit ich einen
neuen Raeumungstermin ansetzen kann. Der Versteigerungstermin für die gepfaendeten
Gegenstaende wird voraussichtlich Anfang März stattfinden -- ich halte Sie auf dem
Laufenden.

VERMOEGENSAUSKUNFT:

Termin für beide Schuldner: 04. Februar 2026, 10:00 Uhr, GV-Büro Sieveking-Allee 10.
Ladungen sind raus (per Post am 15.01.2026).

Kontenauskunft § 802I ZPO: Antrag beim BZSt gestellt. Antwort in 2-3 Wochen erwartet.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Lattermann
Oberamtsraethin (Gerichtsvollzieherin)
Bezirk Hamburg-Eimsbüttel
Sieveking-Allee 10, 20355 Hamburg
GV-AZ: 2026-188-DR/04711
Tel.: 040 / 428 43-2211

Von	vollstreckung@sparda-hamburg.de
An	roosendaal@sr-partner.de
Datum	Tue, 03 Feb 2026 14:22:10 +0100
Betreff	Drittschuldnererklaerung gem. § 840 ZPO - Pohlmann-Tannenberg - Konto-Pfaendung

Sparda-Bank Hamburg eG
Zentraler Pfaendungseingang
Hammerbrookstrasse 69, 20097 Hamburg
Tel.: 040 / 22 70 01-0

An:
Schwingenstein Roosendaal Partner mbB
z. Hd. Herrn Dr. Roosendaal-Eichmueller
Jungfernstieg 44
20354 Hamburg

03. Februar 2026

Betr.: Drittschuldnererklaerung gemäß § 840 ZPO
Glaeubigerin: Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH
Schuldnerin: Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding
PfUEB: AG Hamburg-Altona 188 M 1022/26
Zustellung PfUEB bei uns: 20.01.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal-Eichmueller,
gemäß § 840 ZPO erklären wir als Drittschuldner:

1. ZUR FORDERUNGSANERKENNUNG:

Wir erkennen die im PfUEB bezeichnete Forderung dem Grunde nach an, soweit sie das bei uns gefuehrte Konto der Schuldnerin betrifft.

2. ZUM KONTOSTAND UND P-KONTO:

Kontonummer: (aus Datenschutzgruenden nicht im Klartext -- s. beigefuegte Anlage)
Die Schuldnerin Carmen Pohlmann-Tannenberg fuehrt das genannte Konto seit dem 12.12.2025 als Pfaendungsschutzkonto (P-Konto) gemäß § 850k ZPO.

Aktueller Kontostand zum 20.01.2026 (Tag der PfUEB-Zustellung): 1.847,33 EUR

Schutzfreibetrag P-Konto (§ 850k ZPO, Grundbetrag 2026): 1.491,75 EUR/Monat

Die Schuldnerin hat eine P-Konto-Bescheinigung für 2 Unterhaltsberechtigzte eingereicht (Ehemann + Tochter). Wir haben den Freibetrag entsprechend auf 2.363,80 EUR/Monat angepasst.

Da der Kontostand zum Zeitpunkt der Pfaendung (1.847,33 EUR) unterhalb des erhoehten Freibetrags (2.363,80 EUR) liegt, besteht zum aktuellen Zeitpunkt KEIN pfaendbares Guthaben.

3. ZU VORRANGIGEN PFAENDUNGEN:

Uns liegen keine weiteren PfUEB anderer Glaeubiger gegen dieses Konto vor.

4. ZAHLUNGSBEREITSCHAFT:

Sobald das Kontoguthaben den Pfaendungsschutzfreibetrag uebersteigt, werden wir den ueberschiessenden Betrag automatisch an die Glaebigerin abfuehren (soweit uns Ihre Bankverbindung vorliegt). Bitte teilen Sie uns Ihre IBAN mit.

HINWEIS: Die Lohnzahlung des Arbeitgebers (Stadt Hamburg / PSZ) läuft über dieses Konto. Da jedoch die PfUEB gegen den Arbeitgeber separat ergangen ist, empfangen wir nur den nach Pfaendung verbleibenden Nettobetrag (d.h. den pfaendungsfreien Anteil des Lohns), der in vollem Umfang dem Pfaendungsschutzfreibetrag unterliegt.

Mit freundlichen Grüßen

Sparda-Bank Hamburg eG
Abteilung Pfaendungseingang
i.A. M. Brandt-Scheers, Bankkauffrau

25-zahlungseingaenge-forderungskonto-2026-07.csv

Datum

27.03.2026

Vorgang

Drittschuldnerzahlung Stadt Hamburg, Gehalt März Carmen Pohlmann-Tannenberg

Zahlungsweg

Überweisung auf Anderkonto

Betrag_EUR

916.20

Verbuchung_Kanzlei

zunächst auf Kosten, Rest Hauptforderung

Bemerkung

erste Zahlung nach Rechtskraft, Abrechnungsschreiben Personalstelle liegt bei

Datum

28.04.2026

Vorgang

Drittschuldnerzahlung Stadt Hamburg, Gehalt April

Zahlungsweg

Überweisung auf Anderkonto

Betrag_EUR

916.20

Verbuchung_Kanzlei

Hauptforderung

Datum

08.05.2026

Vorgang

Versteigerungserlös GV Lattermann, Pfändung vom 29.01.2026

Zahlungsweg

Überweisung GV-Abrechnung

Betrag_EUR

745.00

Verbuchung_Kanzlei

Hauptforderung

Bemerkung

Motorroller 310, Fernseher 240, MacBook 195, Sofa ohne Gebot, Betrag nach Abzug GV-Gebühren

Datum

12.05.2026

Vorgang

Kontopfändung Sparda Hamburg, Guthaben über Freibetrag

Zahlungsweg

Überweisung Drittschuldner

Betrag_EUR

268.14

Verbuchung_Kanzlei

Hauptforderung

Bemerkung

laut Sparda einmaliger überschießender Betrag, Konto seither auf Freibetragsniveau

Datum

27.05.2026

Vorgang

Drittschuldnerzahlung Stadt Hamburg, Gehalt Mai

Zahlungsweg

Überweisung auf Anderkonto

Betrag_EUR

892.45

Verbuchung_Kanzlei

Hauptforderung

Bemerkung

Betrag abweichend, Personalstelle verweist auf geänderte Freibetragsberechnung, Nachfrage vom 03.06. noch unbeantwortet

Datum

15.06.2026

Vorgang

Zahlung Heinrich Pohlmann-Tannenberg, Verwendungszweck Abschlag wie tel besprochen

Zahlungsweg

Überweisung Privatkonto Schuldner

Betrag_EUR

500.00

Verbuchung_Kanzlei

Hauptforderung

Bemerkung

telefonische Ratenabsprache nicht schriftlich bestätigt, kein weiterer Eingang im Juli

Datum

26.06.2026

Vorgang

Drittschuldnerzahlung Stadt Hamburg, Gehalt Juni

Zahlungsweg

Überweisung auf Anderkonto

Betrag_EUR

916.20

Verbuchung_Kanzlei

Hauptforderung

Datum

27.07.2026

Vorgang

Drittschuldnerzahlung Stadt Hamburg, Gehalt Juli

Zahlungsweg

Überweisung auf Anderkonto

Betrag_EUR

916.20

Verbuchung_Kanzlei

Hauptforderung

Bemerkung

Zahlungen laufen seither regelmäßig zum Monatsende

Tabellenblatt: KostenuebersichtKostenuebersicht GV-Vollstreckung — Akte MR-2026-ZV-0188

Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH ./ Pohlmann-Tannenberg | Stand: Februar 2026

1. Vollstreckungskosten gem. § 788 ZPO (erstattungsfaehig)

Kostenposition

Betrag (EUR)

Status

Erstattbar § 788 ZPO

Datum

GV-Vorschuss Raeumungsauftrag § 885 ZPO

300

bezahlt

Ja

07.01.2026

GV-Vorschuss Vermoegensauskunft § 802c ZPO

80

bezahlt

Ja

15.01.2026

GV-Gebuehren Pfaendungsversuch § 808 ZPO

150

bezahlt

Ja

29.01.2026

Gerichtskosten PfUEB-Antrag (VG)

25

bezahlt

Ja

08.01.2026

Gerichtskosten Kontopfändung Sparda

25

bezahlt

Ja

12.01.2026

Porto und Kopien (Pauschale)

40

bezahlt

Ja

lfd.

Anwaltshonorar Vollstreckungsgebühr (VV 3309)

180.6

Rechnung gestellt

Ja

10.02.2026

GV-Räumungstermin (Berliner Räumung, geschätzt)

200

ausstehend

Ja

Maerz 2026

Schlossaustausch nach Räumung

200

ausstehend

Bedingt

Maerz 2026

Versteigerungsgebuehren GV (§ 813 ZPO)

150

ausstehend

Ja

Maerz 2026

Gesamtkosten Vollstreckung

1350.6

2. Forderungsberechnung (§ 788 ZPO + Hauptforderung)

Position

Betrag (EUR)

Bemerkung

Mietrueckstand (Hauptforderung Titel)

14880

AG Hamburg-Altona 188 C 4711/25

Zinsen 5% p.a. über Basiszinssatz (lfd.)

0

Ab Rechtskraft 15.03.2026 — laufend

Vollstreckungskosten (s. Tabelle 1)

1350.6

1350.6

Nutzungsentschaedigung ab 08/2025 (Folgeantrag)

8680

Gesonderter Anspruch § 546a BGB

Vollstreckungsgesamtforderung (exkl. Zinsen u. Nutzungsentschaed.)

16230.6

3. Erloesprognose Vollstreckung

Vollstreckungsweg

Erwarteter Erlöse (EUR)

Sicherheit

Bemerkung

Lohnpfändung Carmen (PfUEB Stadt Hamburg)

916.2

Hoch (Beamter)

916 EUR/Monat; ca. 17 Monate

Kontopfändung Sparda Hamburg

500

Mittel

P-Konto-Schutz beachten

Mobiliarpfändung / Versteigerung

900

Niedrig

Schätzung nach GV-Protokoll

Austauschpfändung VW Crafter (§ 811a ZPO)

8000

Mittel

Crafter ca. 12.000 EUR abzgl. Ersatz

Prognose Gesamterlöse (1 Jahr Vollstreckung)

10316.2

Tabellenblatt: Pfaendungsfreigrenzen

	Pfaendungsfreigrenzen 2026 — § 850c ZPO			
	Akte MR-2026-ZV-0188 Grewenig ./. Pohlmann-Tannenberg Kanzlei Schwingenstein Roosendaal Partner mbB			
	1. Grundfreibeträge 2026 (§ 850c ZPO, gültig ab 01.07.2025)			
	Anzahl Unterhaltsberechtigter	Grundbetrag (EUR/Mon.)	Aufschlag (EUR/Mon.)	Freibetrag gesamt (EUR/Mon.)
	0 Unterhaltsberechtigter	1491.75	0	1491.75
	1 Unterhaltsberechtigter(r)	1491.75	560.6	2052.35
	2 Unterhaltsberechtigter	1491.75	872.05	2363.8
	3 Unterhaltsberechtigter	1491.75	1183.5	2675.25
	4 Unterhaltsberechtigter	1491.75	1494.95	2986.7
	2. Berechnung Carmen Pohlmann-Tannenberg (TV-L Lehrerin, TZ 85%)			
	Parameter	Wert (EUR/Mon.)	Bemerkung	
	Nettolohn (TV-L E 13 Stufe 4 TZ 85%)	3280	Schätzung Kanzlei	
	Grundfreibetrag § 850c ZPO 2026	1491.75	Gesetzlicher Mindestfreibetrag	
	Aufschlag Unterhaltsberechtigter 1 (Ehemann Heinrich)	560.6	§ 850c Abs. 2 ZPO	
	Aufschlag Unterhaltsberechtigter 2 (Tochter Hilde)	311.45	§ 850c Abs. 2 ZPO	
	Pfaendungsfreier Gesamtbetrag	2363.8	Grundbetrag + 2 Aufschläge	
	Pfaendbarer Betrag (Nettolohn - Freibetrag)	916.2	Monatlich pfaendbar (PFUEB)	

	3. Tilgungsplan Lohnpfaendung Carmen (vereinfacht)			
	Monat	Forderungsstand Beginn (EUR)	Pfaendung (EUR/Mon.)	Forderungsstand Ende (EUR)
	Apr 2026	15730	916.2	14813.8
	Mai 2026	916.2	916.2	0
	Jun 2026	916.2	916.2	0
	Jul 2026	916.2	916.2	0
	Aug 2026	916.2	916.2	0
	Sep 2026	916.2	916.2	0
	Okt 2026	916.2	916.2	0
	Nov 2026	916.2	916.2	0
	Dez 2026	916.2	916.2	0
	Jan 2027	916.2	916.2	0
	Feb 2027	916.2	916.2	0
	Mar 2027	916.2	916.2	0
	Apr 2027	916.2	916.2	0
	Mai 2027	916.2	916.2	0
	Jun 2027	916.2	916.2	0
	Jul 2027	916.2	916.2	0
	Aug 2027	916.2	916.2	0
	Sep 2027	916.2	916.2	0

eppendorfer-weg-188-hauseingang.jpg

jpg/eppendorfer-weg-188-hauseingang.jpg



Bilddatei: eppendorfer-weg-188-hauseingang.jpg

gerichtsvollzieher-amt-eimsbuettel-eingang.jpg

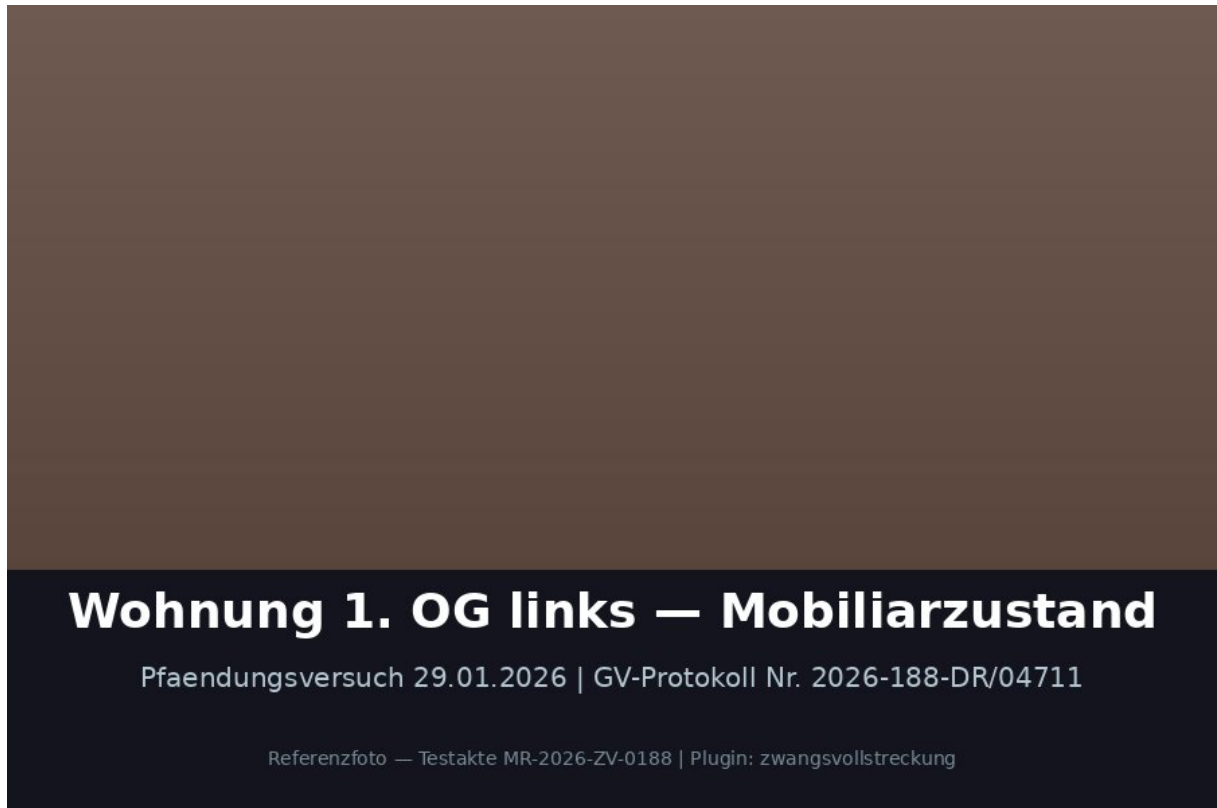
jpg/gerichtsvollzieher-amt-eimsbuettel-eingang.jpg



Bilddatei: gerichtsvollzieher-amt-eimsbuettel-eingang.jpg

wohnung-1og-links-mobiliar-zustand.jpg

jpg/wohnung-1og-links-mobiliar-zustand.jpg



Bilddatei: wohnung-1og-links-mobiliar-zustand.jpg

01-mandantenbriefing-grewenig.docx

01 Mandantenbriefing — Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH

Akte: MR-2026-ZV-0188

Kanzlei: Schwingenstein Roosendaal Partner mbB Hamburg

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Datum Mandatserteilung: 03.01.2026

Stichtag Memo: 10.01.2026

Mandantin

Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH

Eppendorfer Weg 218, 20251 Hamburg-Eimsbuettel

GF: Frau Anneliese Grewenig-Birkenhainer

Tel.: 040 / 44 77 18-0

E-Mail: verwaltung@grewenig-immo.de

HRB 143 022 Hamburg

Verwaltet ca. 320 Wohneinheiten im Hamburger Norden und Nordwesten. Langjährige Mandantin; bisherige Mandate umfassten Abmahnverfahren und drei Räumungsklagen.

Schuldner

Heinrich Pohlmann-Tannenberg (geb. 14.03.1977, Hamburg)

Selbstständiger Trockenbauer, Einzelgewerbe „Pohlmann-Tannenberg Trockenausbau“

In finanzieller Schieflage seit Q3/2025: Auftragsrückgang, offene Handwerkerrechnungen.

Sozialversicherungsstatus: selbstständig; GRV-freiwillig versichert.

Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding (geb. 22.07.1981, Kiel)

Angestellte Lehrerin an der Stadtteilschule Lutterothstrasse Hamburg

Dienststelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung

Personalstelle: Hamburg Personal-Service-Zentrum (PSZ), Steckelhoeern 12, 20457 Hamburg

Nettolohn ca. 3.280 EUR/Monat (Entgeltgruppe TV-L E 13 Stufe 4, Teilzeit 85 %)

Gemeinsame Tochter: **Hilde Pohlmann-Tannenberg** (geb. 17.04.2018, 7 Jahre); schwer erkrankt (Einzelheiten s. Aktenstück 09 Schuldnerschutzantrag).

Mietobjekt: **Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg-Eimsbüttel**

Mietbeginn: 01.09.2013; Kaltmiete zuletzt 1.240 EUR/Monat + 280 EUR Nebenkosten-Vorauszahlung.

Sachverhalt Kurzfassung

Die Schuldner sind seit März 2025 mit der Miete in Verzug. Trotz mehrfacher Abmahnung und Kündigungen (fristlos 15.05.2025 und fristgemäß 15.06.2025) verblieben sie in der Wohnung. Die Räumungsklage wurde erhoben (AG Hamburg-Altona 188 C 4711/25).

Das Urteil vom 12.11.2025 titulierte:

- Raeumung und Herausgabe der Wohnung
- Rueckstandsmiete 14.880 EUR (12 × 1.240 EUR)
- vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung 110 %

Das LG Hamburg hat die Berufung der Schuldner (308 S 14/26) mit Beschluss vom 15.03.2026 als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen (§ 522 Abs. 2 ZPO); Urteil rechtskräftig.

Klauselerteilung gem. § 724 ZPO am 18.11.2025 durch Urkundsbeamtin des AG Hamburg-Altona.

Zustellung gem. § 750 ZPO am 22.11.2025 (Zustellungsurkunde liegt vor).

Vollstreckungsstand (Eingang Kanzlei 03.01.2026)

Massnahme	Status
Titel	vorliegend AG Hamburg-Altona 188 C 4711/25
Vollstreckungsklausel § 724 ZPO	erteilt 18.11.2025
Zustellung § 750 ZPO	bewirkt 22.11.2025
Räumungsauftrag GV	noch nicht gestellt
PfUEB Carmen (Drittschuldner Stadt Hamburg)	noch nicht beantragt
Kontopfändung § 802l ZPO	Konten noch nicht ermittelt
Vermögensauskunft § 802c ZPO	Termin noch nicht anberaumt

Mandate / Vollmacht

Schriftliche Vollmacht Frau Grewenig-Birkenhainer vom 03.01.2026 liegt vor.

Aufgabe: Vollständige Vollstreckung — Raeumung und Zahlungsvollstreckung parallel.

Kostentragung: Mandantin trägt Vollstreckungskosten vor; Erstattung im Zuge der Vollstreckung.

Prioritätenliste (erste Besprechung)

1. Raeumung schnellstmöglich: Berliner Raeumung § 885 ZPO prüfen (Kostenoptimierung)
2. Lohnpfändung Carmen (sicheres Einkommen Drittschuldner Stadt Hamburg)
3. Kontopfändung Heinrich (Sparda Hamburg als vermutete Hausbank)
4. Vermögensauskunft für Heinrich (Gewerbeeinkommen schwer nachzuvollziehen)
5. Schuldnerschutzantrag der Schuldner § 765a ZPO auf dem Radar — Tochter Hilde krank

02 Titel-Pruefung — AG Hamburg-Altona 188 C 4711/25

Akte: MR-2026-ZV-0188

Prüfungsdatum: 05.01.2026

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Vollstreckungstitel

Gericht: Amtsgericht Hamburg-Altona

Aktenzeichen: 188 C 4711/25

Urteilsdatum: 12.11.2025

Rechtskraft: 15.03.2026 (Berufung LG Hamburg 308 S 14/26 zurückgewiesen)

Prüfungsschema § 704 ff. ZPO

1. Titelart

Endurteil des AG Hamburg-Altona auf Raeumung und Zahlung. Vollstreckungsfaehiger Inhalt gemäß § 704 Abs. 1 ZPO: Ja.

Tenor:

„Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, die Wohnung im 1. Obergeschoss links des Hauses Eppendorfer Weg 188, 20251 Hamburg-Eimsbuettel bestehend aus vier Zimmern, Küche, Bad, Diele und Keller-Abstellraum zu räumen und an die Klaeagerin herauszugeben sowie an die Klaeagerin 14.880,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtskraft zu zahlen.“

2. Parteien

Rolle	Bezeichnung im Titel	Pruefung
Gläubigerin	Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH	identisch mit Mandantin ✓
Schuldner 1	Heinrich Pohlmann-Tannenberg	korrekte Person ✓
Schuldner 2	Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding	korrekte Person ✓

Gesamtschuldnerschaft ausgesprochen (§ 421 BGB). Vollstreckung gegen jeden Schuldner in voller Höhe möglich.

3. Vollstreckungsklausel § 724 ZPO

Einfache Klausel (§ 724 ZPO) ausreichend; keine qualifizierte Klausel erforderlich (kein Bedingungseintritt, keine Rechtsnachfolge). Klauselerteilung durch Urkundsbeamtin des AG Hamburg-Altona am 18.11.2025. Wortlaut geprüft — in Ordnung.

4. Zustellung § 750 ZPO

Vor Vollstreckungsbeginn muss das Urteil dem Schuldner zugestellt sein. Zustellung bewirkt am 22.11.2025 gemäß Zustellungsurkunde. Wartefrist § 750 Abs. 1 ZPO (soweit einschlägig bei Geldtiteln): Frist beginnt mit Zustellungstag. Prüfung OK.

5. Vorläufige Vollstreckbarkeit

Urteil war vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung 110 % (§ 711 ZPO). Berufung wurde durch LG Hamburg-Altona 308 S 14/26 am 15.03.2026 zurückgewiesen. Seit Rechtskraft unbedingte Vollstreckbarkeit; keine Sicherheitsleistung mehr erforderlich.

6. Vollstreckungsgegenstände

Vollstreckungsgegenstand	Norm	Vollstreckungsorgan
Räumung und Herausgabe Wohnung	§ 885 ZPO	Gerichtsvollzieher
Geldforderung 14.880 EUR + Zinsen	§ 803 ff. ZPO	GV / Vollstreckungsgericht
Kosten	§ 788 ZPO	automatisch mit Haupttitel

Ergebnis Titel-Prüfung

Prüfpunkt	Ergebnis
Titelart vollstreckbar	✓
Klausel vorhanden § 724 ZPO	✓ erteilt 18.11.2025
Zustellung § 750 ZPO	✓ bewirkt 22.11.2025
Rechtskraft	✓ seit 15.03.2026
Schuldner identifizierbar	✓ beide Eheleute
Gesamtschuldnerschaft	✓
Vollstreckungshindernis erkennbar	keines zum jetzigen Zeitpunkt

Vollstreckung kann begonnen werden. Räumungsauftrag und PfUEB-Antrag können gleichzeitig eingeleitet werden.

Offene Fragen / Risiken

- Schuldnerschutzantrag § 765a ZPO wegen Erkrankung Tochter Hilde angekündigt — kein aktueller Beschluss liegt vor.
- Insolvenzantrag Heinrich denkbar — bei Insolvenzeröffnung Räumung nicht durch § 112 InsO gesperrt (Mietvertragsbeendigung erfolgte vor Insolvenz durch Kündigung).
- P-Konto Carmen bei Sparda Hamburg zu prüfen; erhöht Freigrenzen nach § 850k ZPO.

03 Klausel und Zustellung — Checkliste § 724, § 750 ZPO

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 05.01.2026

Checkliste Vollstreckungsklausel § 724 ZPO

A. Erteilung der Klausel

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis
1	Antrag auf Klauselerteilung gestellt	✓ durch Kanzlei am 15.11.2025
2	Zustaeindige Stelle	Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle AG Hamburg-Altona
3	Klauselart	einfache Klausel gemäß § 724 Abs. 1 ZPO
4	Datum Klauselerteilung	18.11.2025
5	Wortlaut Klausel geprüft	✓ — vollständig, korrekte Parteibezeichnungen
6	Erster Groessstempel vorhanden	✓
7	Übergabe an Vollstreckungsorgan möglich	✓

Qualifizierte Klausel (§ 726 ff. ZPO) erforderlich? Nein. Weder Bedingungseintritt noch Rechtsnachfolge liegt vor. Einfache Klausel genügt.

B. Zustellung des Titels § 750 Abs. 1 ZPO

Die Vollstreckung darf erst beginnen, wenn der Schuldner persönlich zugestellt worden ist oder die Zustellung gleichzeitig mit dem Vollstreckungsbeginn erfolgt.

Empfänger	Zustellungsart	Datum	Nachweis
Heinrich Pohlmann-Tannenberg	förmliche Zustellung (§ 166 ZPO) durch Zustellungsurkunde	22.11.2025	Rückschein ZU-Nr. 4711/25-Z1
Carmen Pohlmann-Tannenberg	förmliche Zustellung (§ 166 ZPO) durch Zustellungsurkunde	22.11.2025	Rückschein ZU-Nr. 4711/25-Z2

Fazit: Zustellung an beide Gesamtschuldner vor Vollstreckungsbeginn bewirkt. § 750 ZPO-Voraussetzungen erfüllt.

C. Zustellung der Klausel an Schuldner

Bei qualifizierter Klausel Pflicht zur Vorauszustellung (§ 750 Abs. 2 ZPO). Hier nicht einschlägig, da einfache Klausel. Vorsorgehalber: Klausel wurde dem Schuldner mit Anschreiben vom 20.11.2025 übersandt.

D. Sperrfristen und Wartezeiten

Vollstreckungsart	Frist	Status
Geldforderung	Keine gesetzliche Mindestwartezeit nach Zustellung (§ 750 ZPO)	Sofort möglich
Räumung § 885 ZPO	GV setzt Räumungstermin; Ankündigungsfrist gemäß GV-Praxis mind. 2 Wochen	Zu beachten
PfUEB Drittschuldner	Wartezeit § 829 Abs. 3 ZPO: 2 Wochen nach Zustellung an Drittschuldner bis Einziehung	Zu beachten

E. Ausführungsprotokoll

- **04.01.2026:** Mandatseingang, Titel und Unterlagen übersandt.
- **05.01.2026:** Titel-Prüfung abgeschlossen (s. Aktenstück 02).
- **07.01.2026:** Entwurf Räumungsauftrag an GV Lattermann (s. Aktenstück 04).
- **07.01.2026:** Entwurf PfUEB Stadt Hamburg (s. Aktenstück 05).
- **08.01.2026:** Anträge bei VG Hamburg eingegangen.

F. Unterlagen-Checkset für GV-Auftrag

- ☒ Urteilsausfertigung mit Klausel
- ☒ Zustellungsurkunden (ZU-Nr. 4711/25-Z1, Z2)
- ☒ Vollmacht Mandantin
- ☒ Auftrag Räumung (§ 885 ZPO)
- ☒ Vorschuss GV-Gebühren (§ 5 GvKostG): 300 EUR überwiesen
- ☐ Schlüssel zur Wohnung (Reserveschlüssel liegt bei Hausverwaltung — muss beim Räumungstermin gestellt werden)

G. Nachweise für Zahlungsvollstreckung

- ☒ Klausel mit korrekter Parteibezeichnung
- ☒ Berechnung Hauptforderung 14.880 EUR
- ☒ Berechnung Zinsen (5 % p.a. über Basiszinssatz ab Rechtskraft 15.03.2026)
- ☒ Vollstreckungskosten (§ 788 ZPO) werden mit vollstreckt
- ☐ Kostenausgleich Vorprozess: Kostenentscheidung liegt im Urteil; Betrag nach Kostenfestsetzungsbeschluss (KFB läuft parallel)

04 Räumungsantrag an Gerichtsvollzieherin Lattermann — § 885 ZPO

Akte: MR-2026-ZV-0188

An: GV-Büro Frau OAR Lattermann, GV-AZ 2026-188-DR/04711

Datum Auftrag: 07.01.2026

**Vollstreckungsauftrag Raeumung
Schwingenstein Roosendaal Partner mbB**

Rechtsanwälte, Notare

Jungfernstieg 44, 20354 Hamburg

Tel.: 040 / 35 73 64-0

Dr. Roosendaal-Eichmueller, RA

AZ MR-2026-ZV-0188

An:

Frau OAR Lattermann

Gerichtsvollzieherin

Bezirk Hamburg-Eimsbüttel

Sieveking-Allee 10, 20355 Hamburg

GV-AZ 2026-188-DR/04711

Hamburg, 07. Januar 2026

Vollstreckungsauftrag gemäß § 885 ZPO — Raeumung

Wir vertreten die Gläubigerin

Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH, vertr. d. GF Anneliese Grewenig-Birkenhainer,
Eppendorfer Weg 218, 20251 Hamburg (nachfolgend: Gläubigerin)

und beauftragen Sie, gegen die Schuldner

1. Heinrich Pohlmann-Tannenberg, Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg

2. Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding, ebenda

auf Grundlage des Urteils des **AG Hamburg-Altona vom 12.11.2025 — 188 C 4711/25** die
Raeumung und Herausgabe der Wohnung

***Eppendorfer Weg 188, 1. OG links (4 Zimmer, Küche, Bad, Diele, Kellerraum), 20251
Hamburg-Eimsbüttel***

zu betreiben.

Beizufügende Unterlagen (Original)

1. Ausfertigung des Urteils mit Vollstreckungsklausel vom 18.11.2025
2. Zustellungsurkunden ZU-Nr. 4711/25-Z1 und Z2 (Zustellung 22.11.2025)
3. Vollmacht Mandantin (Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH)

Art der Raeumung — Entscheidung und Begründung

Die Gläubigerin bittet um **Berliner Raeumung gemäß § 885 Abs. 2–4 ZPO** (Kostenoptimierung; näheres s. Aktenstück 12).

Im Rahmen der Berliner Raeumung wird das in der Wohnung verbliebene Mobiliar und sonstige Habe der Schuldner **nicht abtransportiert**, sondern vom GV **pfanduebermittelt** — ggf. an einen Drittlagerer oder durch GV-Pfaendungsprotokoll als nicht pfändbar eingeordnet.

Alternative (Rückfalloption): Vollständige Raeumung § 885 Abs. 1 ZPO mit Möbeleinlagerung falls Berliner Raeumung scheitert (Schuldner widersetzen sich, besondere Umstände — s. Aktenstück 12).

Terminvorschläge

Wir bitten um frühestmögliche Terminsetzung. Die Gläubigerin ist flexibel. Ansprechpartnerin vor Ort: Frau Grewenig-Birkenhainer (erreichbar 040 / 44 77 18-0).

Schlüssel: Die Hausverwaltung hält einen Reserveschlüssel bereit; dieser wird am Räumungstermin gestellt.

Begleitdienste: Ggf. Sperrgutentsorger auf Abruf. Die Gläubigerin organisiert auf Anforderung.

Vorschuss

Gemäss § 5 GvKostG wurde ein Gebührenvorschuss von **300 EUR** (Verrechnungsscheck / Überweisung) beigelegt. Sollte ein Mehrbetrag erforderlich sein, bitten wir um kurze Rückmeldung.

Hinweise zur besonderen Lage

- Schuldner haben Schuldnerschutzantrag § 765a ZPO wegen Erkrankung ihrer Tochter Hilde (7 J.) angekündigt — Antrag noch nicht gestellt (Stand 07.01.2026). Wir informieren Sie sofort bei Eingang eines solchen Antrags.
- Möglicher Insolvenzantrag des Schuldners Heinrich P.-T. in Prüfung; Mietverhältnis wurde vor etwaiger Insolvenz durch Kündigung beendet — Vollstreckung des Räumungstitels bleibt zulässig (§ 112 InsO sperrt laufende Mietverhältnisse, nicht vollstreckbare Räumungstitel nach Kündigungsurteil).

Mit freundlichen kollegialen Gruessen

Schwingenstein Roosendaal Partner mbB

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

05 Pfaendungs- und Überweisungsbeschluss — Drittschuldner Stadt Hamburg / Personalstelle Carmen

Akte: MR-2026-ZV-0188

Verfahren: AG Hamburg-Altona 188 M 1022/26 (Vollstreckungsgericht)

Antragsdatum: 08.01.2026

Gegenstand: Lohnpfändung Carmen Pohlmann-Tannenberg (Drittschuldner: Freie und Hansestadt Hamburg)

Schuldnerin und Drittschuldner

Schuldnerin (Gesamtschuldnerin):

Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding

Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg

Drittschuldner:

Freie und Hansestadt Hamburg

vertreten durch die Behörde für Schule und Berufsbildung

Hamburger Strasse 31, 22083 Hamburg

Zustustelladresse für Vollstreckungssachen:

Personal-Service-Zentrum (PSZ) Hamburg

Steckelhoern 12, 20457 Hamburg

Forderung (Vollstreckungstitel)

Position	Betrag
Rueckstandsmiete (Hauptforderung)	14.880,00 EUR
Zinsen 5 % p.a. über Basiszinssatz ab 15.03.2026	laufend
Vollstreckungskosten (§ 788 ZPO, lfd.)	ca. 850,00 EUR
Gesamt zum Antragszeitpunkt	ca. 15.730,00 EUR

Antrag PfUEB

Der Antrag wurde am 08.01.2026 beim AG Hamburg-Altona (Vollstreckungsgericht) eingereicht.

Beantragt wird:

„Zum Zwecke der Vollstreckung der titulierten Forderung wird das gegenwärtige und zukünftige Arbeitseinkommen der Schuldnerin Carmen Pohlmann-Tannenberg aus ihrem Dienstverhältnis zur Freien und Hansestadt Hamburg (Lehrerin, Stadtteilschule

*Lutterothstrasse) bis zur Deckung der Hauptforderung, Zinsen und Kosten **gepfändet und der Gläubigerin zur Einziehung überwiesen.**"*

Pfaendungsfreigrenze 2026 — Vorberechnng

Massgebliche Tabelle: Pfaendungsfreigrenzen gemäß § 850c ZPO i.V.m. Bekanntmachung BGBl. I 2025

(detaillierte Berechnung s. Aktenstück 08 und XLSX-Anlage)

Parameter	Wert
Nettolohn Carmen (geschätzt)	3.280 EUR/Monat
Unterhaltspflichtige Personen	2 (Ehemann Heinrich + Tochter Hilde)
Pfaendungsfreies Grundeinkommen (Grundfreibetrag 2026)	1.491,75 EUR/Monat
Erhöhung je Unterhaltsberechtigten 1. Person	+ 560,60 EUR
Erhöhung je Unterhaltsberechtigten 2. Person	+ 311,45 EUR
Pfaendungsfreier Betrag gesamt	ca. 2.363,80 EUR/Monat
Pfändbarer Betrag (netto)	ca. 916,20 EUR/Monat

Hinweis: Sofern Carmen ein P-Konto bei der Sparda Hamburg hat, greift für den Lohneingang § 850k ZPO (P-Konto-Schutz). GV und Vollstreckungsgericht werden informiert.

Wartefrist § 829 Abs. 3 ZPO

Nach Zustellung des PfUEB an den Drittschuldner (Stadt Hamburg / PSZ): **2 Wochen**

Einziehungssperre. Erst danach darf Gläubigerin Einziehung verlangen.

Verfahrensschritte nach Beschlusserlass

1. Zustellung PfUEB an Drittschuldner (PSZ Hamburg) durch Vollstreckungsgericht
2. Zustellung an Schuldnerin Carmen
3. Abwarten Drittschuldnererklärung (§ 840 ZPO) innerhalb 2 Wochen
4. Falls keine Erklärung: Drittschuldnerklage möglich (§ 841 ZPO)
5. Nach Ablauf Sperrfrist: Einziehungsaufforderung an PSZ Hamburg

Besonderheiten bei Beamten/Tarifbeschäftigten

Carmen Pohlmann-Tannenberg ist Tarifangestellte (TV-L) der FHH — kein Beamtenverhältnis.

Pfändung nach § 850 ff. ZPO regulär anwendbar. Kein besonderer Dienstrechtsschutz.

Kindergeld: Falls Carmen Kindergeld für Hilde bezieht, ist dies grundsätzlich nicht pfändbar (§ 76 EStG). Der PfUEB erstreckt sich nur auf das Arbeitseinkommen.

DOCX-Anlage

Formaler Beschlussentwurf: docx/pfaendungs-und-ueberweisungsbeschluss-stadt-hamburg.docx

06 Kontopfändung § 802l ZPO — Sparda-Bank Hamburg

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 12.01.2026

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Ausgangslage

Schuldner Heinrich Pohlmann-Tannenberg ist selbstständig; ein regelmässiges Arbeitseinkommen als Pfaendungsgegenstand fehlt. Sein Geschäftskonto (vermutlich Sparda-Bank Hamburg eG) muss gesondert identifiziert und gepfändet werden.

Schuldnerin Carmen Pohlmann-Tannenberg: Lohnkonto bei Sparda Hamburg vermutet (aus Mietzahlung-Kontoangabe früherer Überweisungen).

§ 802l ZPO — Auskunftersuchen Gerichtsvollzieher

Gemäß § 802l ZPO kann der GV beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), der Deutschen Rentenversicherung und dem Kraftfahrtbundesamt Auskunft einholen über:

- Konten und Depotnummern (§ 802l Abs. 1 Nr. 1 ZPO — Bankauskunft BZSt nach § 93b AO)
- Beschäftigungsverhältnisse (§ 802l Abs. 1 Nr. 2 ZPO — DRV)
- Fahrzeuge (§ 802l Abs. 1 Nr. 3 ZPO — KBA)

Voraussetzung: Erfolglose Pfaendungsversuche / kein bekanntes Konto

Gemäß § 802l Abs. 1 S. 1 ZPO ist das Auskunftersuchen zulässig, wenn:

- der Schuldner seiner Pflicht zur Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) nicht nachgekommen ist ODER
- der GV Pfändung anderer Objekte erfolglos versucht hat ODER
- die Aukunft zur Vollstreckung in Kontovermögen erforderlich ist.

Vorliegend: Bisherige Vollstreckungsversuche noch ausstehend; GV Lattermann wird parallel Vermögensauskunft anberaumen (s. Aktenstück 07). Koordinierung: GV beantragt § 802l ZPO-Auskunft im Rahmen des GV-Auftrags.

Bekannte Bankverbindung (aus Mietunterlagen)

Person	Bank	IBAN (Angabe im Mietvertrag)	Pruefung
Carmen Pohlmann-Tannenberg	Sparda-Bank Hamburg eG	DE47 2009 0500 0xxx xxxx xx	zu verifizieren
Heinrich Pohlmann-Tannenberg	unbekannt	aus Geschäftskonto vermutet Sparda Hamburg	zu ermitteln

Antragsweg Kontopfändung

Schritt 1: GV-Auskunftsersuchen § 802l ZPO

Der GV-Auftrag (s. Aktenstück 04) wird um den Zusatz ergänzt:

„Wir beauftragen Sie zusätzlich, im Wege des § 802l ZPO Kontenauskunft beim BZSt einzuholen.“

Kosten: Gebühr Nr. 270 GVKG-KV ca. 15–25 EUR.

Schritt 2: PfUEB gegen Sparda Hamburg

Sobald Kontodaten vorliegen, Antrag auf Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gemäß § 829 ZPO gegen:

Drittschuldner:

Sparda-Bank Hamburg eG

Zentraler Pfändungseingang

Hammerbrookstrasse 69, 20097 Hamburg

Schritt 3: P-Konto-Pruefung § 850k ZPO

Sobald Kontopfändung zugestellt: Prüfen ob Konto als P-Konto geführt wird. Bei P-Konto greift automatischer Basisschutz § 850k ZPO (derzeit 1.491,75 EUR/Monat für Einzelperson; erhöht bei nachgewiesenem Unterhalt oder besonderer Schutzbedueftigkeit).

Carmen hat bereits eine P-Konto-Bescheinigung angekündigt (s. Aktenstück 11).

Risiken und Strategie

Risiko	Bewertung
Konto bereits überzogen / leer	Möglich bei Heinrich; Kontostand nicht bekannt
P-Konto Schutz greift sofort	Bei Carmen wahrscheinlich
Drittschuldnererklaerung verweigert	Seltene, aber mögliche Konstellation bei Sparda Hamburg
Insolvenzantrag Heinrich — Kontoguthaben Insolvenzmasse	Pfändung vor Insolvenzantrag sichert Rang

Empfehlung: Kontopfändung-Antrag schnellstmöglich einleiten, bevor Insolvenzantrag Heinrich gestellt wird. Zeitlicher Vorrang entscheidend (§ 88 InsO: Pfändungen innerhalb letzter Monat vor Insolvenzantrag unter Umständen anfechtbar — § 131 InsO prüfen).

Drittschuldnererklaerung § 840 ZPO

Nach Zustellung PfUEB an Sparda Hamburg: Sparda hat innerhalb **2 Wochen** zu erklären:

- ob und welches Guthaben vorhanden
- ob Pfändung anerkannt wird
- ob Pfändung durch andere Gläubiger vorrangig

Wenn keine Erklärung: Schadensersatzanspruch gegen Drittschuldner (§ 840 Abs. 2 ZPO).

07 Vermögensauskunft — Termin Gerichtsvollzieherin § 802c ZPO

Akte: MR-2026-ZV-0188

GV-AZ: 2026-188-DR/04711

Termin Vermögensauskunft: 04.02.2026, 10:00 Uhr, GV-Büro Sieveking-Allee 10 Hamburg

Rechtsgrundlagen

- § 802a ZPO: Grundsatz der Vollstreckungshilfe durch GV
- § 802b ZPO: Gütliche Erledigung (GV kann Ratenzahlung vorschlagen, max. 12 Monate)
- § 802c ZPO: Vermögensauskunft (früherer Offenbarungseid / eidesstattliche Versicherung)
- § 802d ZPO: Eintragung in das Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO)
- § 882c ZPO: Voraussetzungen Eintragungsanordnung

Ablauf Termin Vermögensauskunft

Vorlauf

Der GV Lattermann hat beiden Schuldnern den Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unter Fristsetzung gemäß § 802f ZPO gesondert zugestellt.

Ladung Heinrich Pohlmann-Tannenberg: Per Postzustellung vom 15.01.2026 für 04.02.2026

Ladung Carmen Pohlmann-Tannenberg: Per Postzustellung vom 15.01.2026 für 04.02.2026

Inhalt der Vermögensauskunft § 802c ZPO

Der Schuldner hat ein vollständiges Vermögensverzeichnis vorzulegen (standardisiertes Formular GV-100 gemäß § 802c Abs. 2 ZPO i.V.m. VO vom 26.07.2012):

Kategorie	Offenzulegen
Arbeitseinkommen	Arbeitgeber, Höhe, Zahlungsintervall
Selbstständiges Einkommen	Auftraggeber, Durchschnittseinkommen letzter 12 Monate
Immobilien	Eigentümer? Nein (Mietwohnung)
Fahrzeuge	Pkw auf Heinrich: Transporter VW Crafter 2017 (Gewerbefahrzeug)
Konten	Alle Konten, IBAN, aktueller Stand
Sonstige Forderungen	Aussenstaende Heinrich (Handwerkerleistungen)
Versicherungen	Lebensversicherungen, Kapitalanlagen
Unterhaltungspflichten	Tochter Hilde, Ehegattenunterhalt (zwischen Eheleuten)

Strategische Bedeutung für Vollstreckung

Erkenntnisziel	Vollstreckungsschluss
Gewerbe-Einnahmen Heinrich	Unpfändbar? Pfändbar in Grenzen §§ 850a, 850b ZPO
VW Crafter (Gewerbefahrzeug)	Pfändung möglich, aber § 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO (Berufsausübung) prüfen

Aussenstaende Handwerk	Pfändung als Forderung möglich (PfUEB gegen Auftraggeber)
Kapitallebensversicherung	Rückkaufswert pfändbar gemäß § 850b ZPO

Nichterscheinen — Konsequenzen

Erscheint ein Schuldner nicht:

1. GV kann Haftbefehl zur Erzwingungshaft beantragen (§ 802g ZPO) — bis zu 6 Monate
2. Eintragung im Schuldnerverzeichnis auch bei Nichterscheinen (§ 882c Abs. 1 Nr. 1 ZPO)

Gütliche Einigung § 802b ZPO

GV wird laut Mandat beauftragt, eine gütliche Ratenzahlungsvereinbarung **nur** anzubieten, wenn Schuldner folgendes akzeptieren:

- Sofortige Raeumung der Wohnung (spätestens 28.02.2026)
- Ratenzahlung mindestens 500 EUR/Monat (aus Lohn Carmen)
- Keine weiteren Einwände oder Schutzanträge

Falls keine gütliche Einigung: GV soll direkt Eintragung in Schuldnerverzeichnis veranlassen und Bericht erstatten.

Ergebnisvermerk nach Termin (Eintrag offen — Termin noch ausstehend)

Schuldner	Erschienen	Auskunft erteilt	Besonderheiten
Heinrich	—	—	Ergebnis folgt 04.02.2026
Carmen	—	—	Ergebnis folgt 04.02.2026

Schuldnerverzeichnis-Eintrag § 882b ZPO

Nach erfolgloser Vollstreckung / Nichterscheinen wird GV Lattermann Eintragungsanordnung nach § 882c ZPO veranlassen. Löschung nach 3 Jahren (§ 882e ZPO) oder wenn Forderung befriedigt.

08 Pfaendungsfreigrenzen-Tabelle 2026 — § 850c ZPO

Akte: MR-2026-ZV-0188

Rechtsstand: Bekanntmachung zu § 850c ZPO — Pfaendungsfreigrenzenwert 2026 (BGBl. I 2025)

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Grundlagen

Die Pfaendungsfreigrenzen gemäß § 850c ZPO werden jährlich zum 01. Juli angepasst und durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Massgeblich für den Berechnungszeitraum 2026 ist die Tabelle gültig ab 01.07.2025.

Grundfreibetrag (monatlich) 2026: 1.491,75 EUR

(entspricht dem notwendigen Selbstbehalt; früherer Wert 2024: 1.402,28 EUR)

Pfaendungsfreie Beträge bei Unterhaltsberechtigten

Anzahl Unterhaltsberechtigte	Monatl. Erhöhung	Pfaendungsfreier Gesamtbetrag
0 (keine)	—	1.491,75 EUR
1	+ 560,60 EUR	2.052,35 EUR
2	+ 311,45 EUR	2.363,80 EUR
3	+ 311,45 EUR	2.675,25 EUR
4	+ 311,45 EUR	2.986,70 EUR
5 und mehr	+ 311,45 EUR je	...

Berechnungsbeispiel Carmen Pohlmann-Tannenber

Parameter	Wert
Nettolohn (TV-L E 13 Stufe 4, TZ 85 %)	3.280,00 EUR
Unterhaltsberechtigte (§ 850c Abs. 2 ZPO)	2 (Ehemann Heinrich + Tochter Hilde)
Pfaendungsfreier Betrag	2.363,80 EUR
Pfändbarer Betrag pro Monat	916,20 EUR

Ergebnis: Der Gläubigerin stehen monatlich bis zu 916,20 EUR aus der Lohnpfändung gegen Carmen zur Verfügung.

Bei dieser Pfaendungsrate würde die Gesamtforderung (ca. 15.730 EUR inkl. Kosten) in ca. 17 Monaten gedeckt (ohne weitere Kosten).

Berechnungsbeispiel Heinrich Pohlmann-Tannenber (Selbständiger)

Für Selbständige gilt § 850i ZPO: Das Vollstreckungsgericht kann auf Antrag des Schuldners ein dem unpfändbaren Arbeitseinkommen entsprechendes Einkommen freistellen.

Szenario	Nettoeinkommen Heinrich	Pfändbarer Betrag
Gutfall (Vollauslastung)	ca. 3.800 EUR/Monat	ca. 1.436,20 EUR
Normalbetrieb	ca. 2.400 EUR/Monat	ca. 36,20 EUR
Schlechtfall (Auftragseinbruch)	ca. 1.500 EUR/Monat	8,25 EUR oder 0

Praxis: Vollstreckung bei Heinrich als Selbständigem unzuverlässig; Fokus auf Konten und Gewerbefahrzeug.

P-Konto-Schutz § 850k ZPO

Führt der Schuldner das gepfändete Konto als P-Konto, gilt automatischer monatlicher Schutzfreibetrag von **1.491,75 EUR** (Stand 2026) unabhängig vom Inhalt des PfUEB. Der pfändbare Betrag reduziert sich entsprechend.

Erhöhung bei Unterhaltsberechtigten (§ 850k Abs. 2 ZPO):

Schuldner muss Nachweis (Bescheinigung Arbeitgeber, Jugendamtsbescheid etc.) einreichen.

Bei Carmen: Bei P-Konto und zwei Unterhaltsberechtigten — Schutzfreibetrag erhöhbar auf 2.363,80 EUR.

Sonderfall Kindergeld § 76 EStG

Kindergeld für Tochter Hilde (monatlich: 255 EUR, Stand 2026) ist **nicht pfändbar** und unterliegt nicht der § 850c-Berechnung. PfUEB darf Kindergeld nicht erfassen.

XLSX-Anlage

Ausführliche Berechnung mit Sensitivitätsanalyse und monatlichem Tilgungsplan:

[xlsx/pfaendungsfreigrenzen-2026-berechnung.xlsx](#)

Rechtsänderungen im Blick

Neue Pfaendungsfreigrenzentabelle (§ 850c ZPO) erscheint voraussichtlich Frühjahr 2026 für Geltung ab 01.07.2026. Kanzlei wird Tabelle nach Bekanntmachung aktualisieren.

09 Schuldnerschutzantrag § 765a ZPO — Erkrankung Tochter Hilde

Akte: MR-2026-ZV-0188

Gegenpartei-Antrag: Eingang AG Hamburg-Altona 21.01.2026

Stellungnahme Kanzlei Schwingenstein Roosendaal: 28.01.2026

Sachverhalt Schuldnerseite

Am 21.01.2026 haben die Schuldner durch ihre Prozessbevollmächtigten (RA Steinhardt-Kues, Hamburg) einen Schuldnerschutzantrag gemäß § 765a ZPO gestellt.

Begründung des Antrags:

Die gemeinsame Tochter Hilde Pohlmann-Tannenberg (geb. 17.04.2018, 7 Jahre) leidet nach Angaben der Schuldner seit Sommer 2025 an einer schwerwiegenden Erkrankung (Verdacht Leukämie, in ambulanter Behandlung Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf [UKE]). Eine Räumung und der damit verbundene Wohnungswechsel seien für das Kind eine lebensbedrohliche psychische und physische Belastung. Ärztliche Bescheinigung Dr. Markwald-Sievers (UKE Kinderhämatologie) vom 18.01.2026 wurde vorgelegt.

Beantragt wird:

- 1. Räumungsvollstreckung bis auf weiteres auszusetzen (§ 765a Abs. 1 ZPO)*
- 2. Hilfsweise: Vollstreckungsaufschub von mindestens 6 Monaten*

Rechtliche Prüfung § 765a ZPO

Tatbestand

§ 765a Abs. 1 ZPO: Das Vollstreckungsgericht kann die Vollstreckungsmassnahme auf Antrag des Schuldners aufheben oder einschränken oder eine Schutzanordnung treffen, wenn die Massnahme unter voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers **sittenwidrig** ist.

Massstab der Rechtsprechung

Der § 765a ZPO ist **ultima ratio** und greift nur bei schlechthin untragbaren Ergebnissen. Massgeblich ist eine umfassende Abwägung:

- **Pro Schuldner:** Konkrete medizinische Belastung des Kindes durch Umzug
- **Contra Schuldner (für Gläubigerin):** Dauer des Vollstreckungsaufschubs, wirtschaftliche Belastung der Gläubigerin, Freizügigkeit der Gläubigerin (Weitervermietung), Mitverschulden der Schuldner (Mietrückstand eigenverantwortlich)

BGH-Linie

BGH NJW 2008, 586: Lebensbedrohliche Erkrankung kann § 765a ZPO auslösen — aber nur wenn konkrete Gefahr für Leib und Leben durch die Vollstreckung selbst besteht. Bloss allgemeine Belastung genügt nicht.

BGH NJW 2017, 2115: Auch schwere Erkrankung eines Kindes ist kein Automatismus für Vollstreckungsstopp — Vollstreckungsinteresse des Gläubigers muss gewogen werden; Schutzanordnungen (z.B. Terminaufschub) sind weniger einschneidend als vollständige Aufhebung.

Stellungnahme Gläubigerin

Position der Gläubigerin

Die Gläubigerin lehnt den Antrag ab und beantragt beim AG Hamburg-Altona:

*Den Schuldnerschutzantrag zurueckzuweisen, hilfsweise die Vollstreckung nur für **3 Monate** auszusetzen unter der Bedingung dass die Schuldner regelmaessig mindestens **500 EUR/Monat** auf die Forderung zahlen.*

Argumente

1. **Mietrückstand:** 14 Monate lang (März 2025 – April 2026) keinerlei Miete gezahlt — die Gläubigerin trägt die Last allein; Zinsen, Hausgeld-Rückstand entstehen.
2. **Belastungsnachweis ungenügend:** Das ärztliche Attest bescheinigt lediglich ambulante Behandlung; eine konkrete Unzumutbarkeit des Umzugs wird nicht qualifiziert dargetan. Eine fachpsychiatrische Begutachtung wäre erforderlich.
3. **Alternativwohnraum möglich:** Schuldner hätten seit Klage (Mai 2025) neun Monate Zeit gehabt, Ersatzwohnraum zu finden. Jugendamt wurde laut Aktenstück 21 eingeschaltet; Sozialamt koordiniert Notunterbringung.
4. **P-Konto und Lohnpfändung bleiben:** § 765a ZPO-Antrag bezieht sich auf Raeumung; Zahlungsvollstreckung (PfUEB Carmen, Kontopfändung) ist davon unberührt.

Empfehlung an Gericht

Die Kanzlei empfiehlt dem AG Hamburg-Altona:

- Kein vollständiger Vollstreckungsstopp
- Begrenzter Terminaufschub von **6 Wochen** (Räumungstermin nicht vor 15.03.2026)
- Bedingung: Schuldner räumen freiwillig bis 15.03.2026 oder Räumungsvollstreckung erfolgt danach
- Keine Aussetzung der Zahlungsvollstreckung (PfUEB und Kontopfändung weiterlaufen lassen)

Kollision mit VG Hamburg 8 K 188/26

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat in Sachen 8 K 188/26 (Sozialhilfe-Eilantrag der Familie Pohlmann-Tannenberg gegen Sozialbehörde Hamburg) am 20.01.2026 einen vorläufigen Beschluss erlassen, der die Sozialbehörde zur Bereitstellung einer Notunterkunft verpflichtet. Dies zeigt: Der staatliche Sozialhilfeanspruch ist akzeptiert. Eine Obdachlosigkeit nach Raeumung ist damit ausgeschlossen — dies schwächt das § 765a-Argument wesentlich (s. auch Aktenstück 22 für Folgebeurteilung).

10 Insolvenzantrag Schuldner — Risikoanalyse aus Gläubigerperspektive

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 14.01.2026

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Ausgangslage

Schuldner Heinrich Pohlmann-Tannenberg hat laut Auskunft seiner Anwälte angedeutet, einen **Eigeninsolvenzantrag gemäß § 13 Abs. 1 InsO** stellen zu wollen. Der Antrag sei noch nicht gestellt (Stand 14.01.2026). Ein Antrag auf Restschuldbefreiung gemäß § 287a InsO wäre dann parallel zu stellen.

Rechtslage bei Insolvenz des Schuldners

1. Mietvertragsrecht bei Insolvenz (§ 112 InsO)

§ 112 InsO: Kein Kündigungsrecht des Vermieters wegen Verzug **aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung** (Insolvenzsperre). Betrifft den laufenden Mietvertrag.

Vorliegend: Das Mietverhältnis wurde durch fristlose Kündigung vom 15.05.2025 und fristgemaesse Kündigung vom 15.06.2025 bereits beendet. Zum Zeitpunkt einer etwaigen Insolvenzeröffnung besteht **kein Mietverhältnis mehr**. § 112 InsO greift daher **nicht**.

2. Räumungstitel bei Insolvenz

Der Räumungsanspruch ist ein **titulierter dinglich-schuldrechtlicher Herausgabeanspruch** aus beendetem Mietvertrag — kein Massegläubiger. Der Insolvenzverwalter hat grundsätzlich kein Recht, die Wohnung zu beanspruchen (Schuldner ist Mieter, nicht Eigentümaumer).

Konsequenz: Raeumung durch GV Lattermann bleibt zulässig auch bei Insolvenzeröffnung. Die Vollstreckung des Räumungstitels richtet sich gegen den Schuldner persönlich, nicht gegen die Insolvenzmasse.

3. Zahlungsforderung bei Insolvenz

Die Geldforderung (14.880 EUR) wird zur **Insolvenzforderung** (§ 38 InsO). Eine weitere Einzelvollstreckung in das Schuldnervermögen ist ab Insolvenzeröffnung unzulässig (§ 89 InsO).

Ausnahme: Vollstreckungsmaßnahmen gegen Carmen als Gesamtschuldnerin bleiben bestehen. Die Insolvenz des Heinrich sperrt die Vollstreckung nur in dessen Vermögen.

4. Anfechtungsrisiko § 131 InsO

Kontopfändung bei Heinrich innerhalb der letzten 3 Monate vor Insolvenzantrag: anfechtbar durch Insolvenzverwalter (§ 131 InsO — inkongruente Deckung).

Handlungsempfehlung: Kontopfändung Heinrich so schnell wie möglich beantragen. Bei günstiger Rangfolge (PfUEB-Zustellung mehr als 3 Monate vor Insolvenzantrag): Anfechtungsschutz.

Restschuldbefreiungsverfahren § 287a InsO

Läuft Restschuldbefreiung durch, erlischt die persönliche Haftung des Heinrich für die Mietforderung nach 3 Jahren (§ 287 Abs. 2 InsO bei Wohlverhalten).

Aber: Carmen als Gesamtschuldnerin haftet weiter! (§ 301 Abs. 2 InsO: Restschuldbefreiung wirkt nur für den Insolvenzschuldner persönlich.) Die Vollstreckung gegen Carmen (PfUEB, Kontopfändung) bleibt uneingeschränkt möglich.

Zusammenfassung Risikoanalyse

Massnahme	Risiko durch Insolvenz Heinrich	Empfehlung
Räumung § 885 ZPO	Kein Risiko — Räumungstitel vollstreckbar	Durchführen
PfUEB Carmen Stadt Hamburg	Kein Risiko — Carmen nicht insolvent	Sofort beantragen
Kontopfändung Heinrich	Anfechtungsrisiko bei später Insolvenz	Sofort einleiten
Vermögensauskunft Heinrich	Löscht sich bei Insolvenz nicht — Kooperation endet	Termin wahrnehmen
Mietforderung Heinrich	Wird Insolvenzforderung; Quote ungewiss	Zur Tabelle anmelden
Mietforderung Carmen	Nicht betroffen von Insolvenz Heinrich	Vollstrecken

Praktischer Handlungsplan bei Insolvenzantrag Heinrich

1. Sofort: Insolvenzverwalter kontaktieren und Räumungsinteresse anzeigen
2. Titel zur Insolvenztabelle anmelden (§ 174 InsO) für Zahlungsanspruch Heinrich
3. Räumung durch GV weiterführen (nicht durch Insolvenz gesperrt)
4. Vollstreckung gegen Carmen (PfUEB, Kontopfändung) unverändert fortsetzen
5. Schriftsatz an AG Hamburg-Altona: Keine Aussetzung des Räumungsverfahrens — Insolvenzmasse hat kein Besitzrecht an der Wohnung

11 P-Konto-Bescheinigung — Prüfung § 850k ZPO

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 16.01.2026

Anlass: Carmen Pohlmann-Tannenberg hat P-Konto-Bescheinigung angekündigt

Sachverhalt

Nach Eingang des PfUEB-Antrags gegen die Sparda-Bank Hamburg (Drittschuldner für Konto Carmen) haben die Schuldner mitgeteilt, dass Carmen ihr Girokonto bei der Sparda-Bank Hamburg eG bereits als **Pfandungsschutzkonto (P-Konto)** gemäß § 850k ZPO führt. Eine P-Konto-Bescheinigung (Formular gemäß § 850k Abs. 5 ZPO) soll nachgereicht werden.

Rechtliche Grundlage § 850k ZPO

Das P-Konto garantiert dem Schuldner, dass ein monatlicher **Grundfreibetrag von 1.491,75 EUR** (Stand 2026) auf dem Konto automatisch pfandungsgeschützt ist, unabhängig davon wie viele PfUEB auf dem Konto liegen.

Erhöhung des Freibetrags § 850k Abs. 2 ZPO:

Der Freibetrag kann durch Vorlage einer Bescheinigung erhöht werden bei:

Grund	Bescheinigung ausstellt von	Zusatzbetrag (2026)
Unterhaltsberechtigte Person 1 (Ehemann Heinrich)	Arbeitgeber, JA, Sozialamt, Steuerberater	+ 560,60 EUR/Monat
Unterhaltsberechtigte Person 2 (Tochter Hilde)	wie oben	+ 311,45 EUR/Monat
Sozialleistungen (z.B. Kinderkrankengeld)	Behörde	je nach Betrag

Maximaler Schutz für Carmen: $1.491,75 + 560,60 + 311,45 = 2.363,80$ EUR/Monat auf dem P-Konto

Folgen für die Lohnpfändung

Die Lohnpfändung (PfUEB gegen Stadt Hamburg) und die Kontopfändung sind zu unterscheiden:

Vollstreckungsweg	P-Konto-Schutz	Bemerkung
PfUEB gegen Arbeitgeber (Stadt Hamburg)	Nicht berührt durch P-Konto	PfUEB wirkt beim Drittschuldner; das Geld kommt erst gar nicht aufs P-Konto
Kontopfändung Sparda Hamburg (P-Konto)	Freibetrag greift automatisch	Nur Betrag oberhalb Freibetrag pfändbar

Praktische Konsequenz: Die PfUEB-Pfändung gegen den Arbeitgeber (Stadt Hamburg) ist **nicht** durch das P-Konto blockiert. Das P-Konto schützt nur das Konto selbst, nicht die Lohnzahlung beim Arbeitgeber.

Die Lohnpfändung gegen die Stadt Hamburg läuft weiter — P-Konto ändert nichts daran.

Pruefung der P-Konto-Bescheinigung

Die Kanzlei wird die vorzulegende P-Konto-Bescheinigung prüfen:

1. **Aussteller berechtigt?** Gemäß § 850k Abs. 5 ZPO sind ausstellungsberechtigt: Arbeitgeber, Sozialbehörde, Jugendamt, Rentenversicherung, Steuerberater/RA.
2. **Beträge korrekt?** Angaben zu Unterhaltsberechtigten und Höhe des Unterhalts.
3. **Aktualität?** Bescheinigung darf nicht älter als 1 Jahr sein.
4. **P-Konto tatsächlich eingerichtet?** Drittschuldnererklärung Sparda Hamburg muss P-Konto-Status bestätigen.

P-Konto Carmen — Auswirkung auf Vollstreckungsstrategie

Szenario	Auswirkung
P-Konto korrekt — Freibetrag 2.363,80 EUR	Kontopfändung Sparda bringt max. 916,20 EUR/Monat (deckungsgleich mit Lohnpfändung)
Doppelter Zufluss aus Arbeitgeber	Lohnpfändung bei Arbeitgeber + Kontoguthaben = Pfändung zwei Mal unmöglich (§ 850k Abs. 3 ZPO: Verrechnung)
Fehlerhafte Bescheinigung / zu hoher Freibetrag	Kanzlei kann Widerruf / Korrektur beim Vollstreckungsgericht beantragen

Verfahrensschritte

5. Eingang P-Konto-Bescheinigung abwarten (Schuldneranwalt hat Frist bis 25.01.2026 gesetzt)
6. Pruefung Inhalt und Aussteller
7. Einwendung beim Vollstreckungsgericht wenn Beträge zu hoch oder Aussteller unberechtigt
8. Sparda Hamburg muss in Drittschuldnererklärung angeben: Konto als P-Konto geführt, aktueller Stand, Freibetrag

Ergebnisvermerk (offen)

P-Konto-Bescheinigung noch nicht eingegangen (Stand 16.01.2026). Wiedervorlage: 26.01.2026.

12 Berliner Raeumung vs. Vollständige Raeumung — Kostenvergleich und Entscheidung

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 07.01.2026

Entscheidung Mandantin: Berliner Raeumung (vorbehaltlich GV-Beurteilung)

Zwei Räumungsmodelle

A. Vollständige Raeumung § 885 Abs. 1 ZPO (klassisch)

Der GV räumt die Wohnung vollständig: Alle Gegenstände der Schuldner werden herausgeschafft, auf Kosten der Gläubigerin eingelagert (i.d.R. Spedition + Lagerhaus).

Verfahren:

1. GV bestellt Spedition
2. Mobiliar wird aus der Wohnung geräumt
3. Gegenstände werden in Lager verbracht (Kosten trägt zunächst Gläubiger)
4. Nach 2 Monaten kann Gläubiger Verwertung beantragen (§ 885 Abs. 4 ZPO)

Kostenschätzung Eppendorfer Weg 188 (4-Zimmer-Wohnung, ca. 85 m²):

Kostenposition	Geschätzter Betrag
GV-Gebühren (§ 885 GVKG)	ca. 250 EUR
Spediteur (5 Mann, 1 Tag)	ca. 1.800 – 2.400 EUR
Lagerhaus (pro Monat, ca. 30 m ³)	ca. 180 – 280 EUR
Entsorgung nicht abgeholter Sachen	ca. 600 – 900 EUR
Gesamt (2 Monate Lager)	ca. 3.200 – 4.500 EUR

Risiko: Gläubiger ist vorleistungspflichtig; Erstattungsanspruch gegen Schuldner schwer durchsetzbar (Masse fehlt).

B. Berliner Raeumung § 885 Abs. 2 ZPO

Der GV räumt die Wohnung nur insoweit, als er das in der Wohnung befindliche Mobiliar der Schuldner **pfändet** und dem Schuldner überlässt oder an Drittlagerer verweist, ohne es wegzuschaffen. Der Schuldner muss sich selbst um seinen Hausrat kümmern.

Verfahren:

5. GV kommt zur Wohnung mit Gläubiger-Vertreter
6. GV stellt Inventar fest und pfändet Gegenstände symbolisch (Pfaendungsprotokoll)
7. GV überlässt Gegenstände dem Schuldner zur Selbstabholung (Frist setzen)
8. Schuldner kann Gegenstände bis zum vereinbarten Termin selbst holen
9. Wohnung wird nach dem Termin als leer betrachtet (Schluesselerübergabe an Mandantin)

Kostenschätzung Berliner Raeumung:

Kostenposition	Geschätzter Betrag
GV-Gebühren (§ 885 GVKG, vermindert)	ca. 150 – 200 EUR
Schlossaustausch nach Raeumung	ca. 200 EUR
Ggf. Restmüll-Entsorgung verbliebener Sachen	ca. 200 – 400 EUR
Gesamt	ca. 550 – 800 EUR

Vorteil: Erheblich günstiger; Gläubiger muss keine Lagerkosten vorfinanzieren.

Vor- und Nachteile im Vergleich

Kriterium	Vollständige Raeumung	Berliner Raeumung
Kosten Gläubiger	3.200 – 4.500 EUR	550 – 800 EUR
Geschwindigkeit	Länger (Speditionskoordination)	Schneller (kein Abtransport)
Risiko Schuldner lässt alles stehen	Gläubiger lagerkosten	Gläubiger muss entsorgen
Rechtssicherheit	Gut etabliert	BGH 2010 bestätigt; GV-Praxis uneinheitlich
Geeignet wenn	Wertvollere Gegenstände	Normaler Haushalt

Entscheidung

Die Mandantin (Frau Grewenig-Birkenhainer) hat sich für die **Berliner Raeumung** entschieden.

Begründung:

10. Kostensparend — Lagerkosten-Vorfinanzierung entfällt
11. Wohnung soll schnell weitervermietet werden (Neuvermietung ab 01.04.2026 geplant)
12. Haushalt der Schuldner ist nach Einschätzung der Verwalterin von durchschnittlichem Wert (kein besonderes Kunstgut)

Vorbehalt: Falls GV Lattermann aus praktischen Gründen Berliner Raeumung ablehnt oder Schuldner aktiven Widerstand leisten — Umstieg auf vollständige Raeumung ohne weiteres Mandat.

Rückfallplanung

Bei Widerstand Schuldner am Räumungstermin:

- GV kann polizeiliche Unterstützung anfordern
- § 758 ZPO: Öffnung Wohnung mit Gewalt wenn Schuldner nicht öffnet
- Schlossaustausch durch Schlüsseldienstbetrieb sofort nach Raeumung

13 Folge-Mietverhältnis und Ankündigung — BGB-Pruefung

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 09.01.2026

Problemstellung

Nach der Raeumung durch GV Lattermann steht die Wohnung Eppendorfer Weg 188 1. OG links zur Neuvermietung bereit. Die Mandantin möchte die Wohnung möglichst schnell weitervermieten (Zielfdatum: 01.04.2026). Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das Bestehenbleiben der Schuldner in der Wohnung nach Kündigung und vor GV-Raeumung ein **mietähnliches Verhältnis** oder eine **Nutzungsentschädigung** begründet.

Rechtliche Einordnung nach Kündigung

1. Mietvertragsende und Nutzungsentschädigung

Die fristlose Kündigung vom 15.05.2025 und die hilfsweise fristgemaesse Kündigung vom 15.06.2025 haben das Mietverhältnis beendet. Mit Ablauf der Kündigungsfrist (31.07.2025 bei fristgemaesser Kündigung) schulden die Schuldner keine Miete mehr, aber eine **Nutzungsentschädigung gemäß § 546a BGB**:

§ 546a Abs. 1 BGB: Gibt der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Miete oder die Miete verlangen, die für vergleichbare Sachen oertsueblich ist.

Massgeblicher Zeitraum: 01.08.2025 (nach Ablauf Kündigungsfrist) bis Raeumung (geplant: ca. Februar/März 2026) = ca. 7 Monate.

Nutzungsentschädigung: $7 \times 1.240 \text{ EUR} = \mathbf{8.680 \text{ EUR}}$ (noch nicht im Titel — Klageerweiterung oder separate Klage nötig).

2. Verhältnis zum Vollstreckungstitel

Der Vollstreckungstitel AG Hamburg-Altona 188 C 4711/25 tituliert 14.880 EUR Mietrückstand bis November 2025. Die Nutzungsentschädigung für Dezember 2025 bis Räumungsdatum ist **nicht** im Titel enthalten — sie muss gesondert geltend gemacht werden.

Empfehlung: Mahnbescheid / Klage für Nutzungsentschädigung ab Dezember 2025 einleiten.

Kündigung — Formale Wirksamkeitspruefung

Kündigung	Datum	Kündigungsgrund	Formvorschrift § 568 BGB	Wirksam
Fristlose Kündigung	15.05.2025	§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB (Mietrückstand > 2 Monatsmieten)	Schriftlich, Bote	✓
Hilfsweise	15.06.2025	§ 573 Abs. 2 Nr. 1	Schriftlich	✓

fristgemaesse		BGB (schuldhafter Verzug)		
Abmahnung vor fristloser Kündigung	nein (nicht erforderlich bei § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB)	entfällt	—	✓

Vorbereitung Neuvermietung

Renovierungsklausel Pruefung

Der Mietvertrag Pohlmann-Tannenberg enthielt eine Renovierungsklausel (Schlussrenovierung). Diese ist nach ständiger BGH-Rechtsprechung (BGH VIII ZR 361/03 ff.) nur wirksam wenn das Mietverhältnis renoviert übergeben wurde.

Sachstand: Wohnung wurde 2013 frisch renoviert übergeben (uebergabeprotokoll vorhanden). Renovierungsklausel dürfte wirksam sein. Schuldner müssten renovieren — hilfsweise Schadensersatz.

Kaution

Kaution (3 Monatsmieten = 3.720 EUR) wurde 2013 hinterlegt. Kaution kann nach Raeumung für ausstehende Forderungen verrechnet werden. Kautionsabrechnung nach § 548 BGB: Vermieter hat 6 Monate Zeit nach Rückgabe.

Ergebnis

Aspekt	Ergebnis
Mietvertragsende	31.07.2025 (fristgemaesse Kündigung) / frühestens 15.05.2025 (fristlos)
Nutzungsentschädigung	8.680 EUR (08/2025 – 02/2026) — separater Anspruch
Kündigung wirksam	✓ (beide Kündigungen)
Renovierungspflicht Schuldner	Ja — aus Klausel und Beschädigungen
Kautionsverrechnung	Möglich nach Raeumung
Neuvermietung ab	Realitisch 01.04.2026

14 ZVG-Pruefung — Eigentumsverhältnisse und Zwangsversteigerung als Option

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 10.01.2026

Ergebnis vorab: ZVG nicht gegen Schuldner — sie sind keine Eigentümer; ZVG-Aspekt nur als Kontextinformation relevant

Ausgangsfrage

Die Mandantin fragte, ob eine **Zwangsversteigerung (ZVG)** des Objekts Eppendorfer Weg 188 als zusätzliche Vollstreckungsmassnahme in Betracht kommt.

Eigentuemerverhaeltnisse Eppendorfer Weg 188

Das Objekt **Eppendorfer Weg 188, 20251 Hamburg-Eimsbuettel** gehört der **Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH** selbst (Mandantin). Die Schuldner Pohlmann-Tannenberg sind **Mieter**, nicht Eigentümer. Ein Grundbuchauszug wurde abgefordert.

Ergebnis Grundbuchprüfung:

Eigentueaumer: Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH, eingetragen seit 2008.

Belastungen: Grundschuld Hamburger Volksbank eG, Abt. III, 350.000 EUR.

Keine weiteren Eintragungen, keine Vollstreckungsvermerke.

Schlussfolgerung: Die Schuldner haben kein Eigentum am Grundstueck — eine ZVG **gegen die Schuldner** zum Zweck der Vollstreckung der Mietzahlung ist **nicht möglich**. § 866 ZPO (Zwangshypothek ins Grundbuch) setzt Eigentum des Schuldners voraus.

ZVG-Relevanz im vorliegenden Fall

Obwohl ZVG gegen Schuldner ausscheidet, bestehen folgende Bezüge:

A. ZVG und Mietverhältnis (§ 57a ZVG)

Falls **die Gläubigerin selbst** ihren Grundbesitz (aus anderen Gründen) in ZVG geraten würde, wuere das Mietverhältnis betroffen:

§ 57a ZVG gibt dem Ersterer einer im Grundbuch eingetragenen Mietwohnung das Recht der ausserordentlichen Kündigung zum nächsten Termin. Da das Mietverhältnis vorliegend bereits beendet wurde, hätte dieses Szenario keine Bedeutung.

B. Mobiliarpfaendung in der Wohnung (§ 808 ZPO)

Dies ist relevant: GV Lattermann kann im Rahmen der Räumungsvollstreckung gleichzeitig eine **Mobiliarpfaendung** in der Wohnung vornehmen (s. Aktenstuck 16). Das gepfändete Mobiliar (Pkw, Elektronikartikel, Werkzeug) wird dann ggf. versteigert.

C. ZVG als Konzeptinfo für Mandantin

Das Objekt Eppendorfer Weg 188 ist Anlageobjekt der Mandantin. Rein informativ: Bei Zahlungsverzug der Mandantin gegenüber der Hamburger Volksbank (Grundschuld) könnte Bank ZVG einleiten. Das ist vorliegend nicht der Fall.

Mobiliarpfaendung als Alternative

Statt ZVG kommt für die Vollstreckung gegen die Schuldner die **Pfändung von Mobiliarsachen** gemäß §§ 808 ff. ZPO in Betracht (s. Aktenstuck 16):

Gegenstand	Pfändbar	Anmerkung
VW Crafter (Heinrich, Gewerbefahrzeug)	Ja, aber § 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO prüfen	Gewerbefahrzeug evtl. unpfändbar
TV, Elektronik	Ja, soweit nicht § 811 ZPO	Einfachste Gegenstände bleiben pfandfrei
Werkzeug Heinrich	Tl. unpfändbar (§ 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO)	Berufsbedarf
Schmuck / Wertgegenstände	Ja	GV wird Liste aufnehmen
Haushaltsgegenstände (Basisausstattung)	Nein (§ 811 Nr. 1 ZPO)	Bett, Kochtopf, Grundausstattung

Ergebnis

ZVG gegen Schuldner: nicht möglich (kein Grundeigentum der Schuldner).

Mobiliarpfaendung: relevant (s. Aktenstuck 16).

ZVG-Grundstueck Mandantin: kein Thema (kein Zahlungsverzug).

Dieses Aktenstück schliesst das ZVG-Thema vollständig ab.

15-protokoll-gv-pfaendungsversuch.docx

15 Protokoll GV-Pfändungsversuch — Ergebnisvermerk

Akte: MR-2026-ZV-0188

GV-AZ: 2026-188-DR/04711

Pfändungsversuch: 29.01.2026, 09:30 Uhr

Ort: Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg-Eimsbuettel

GV: OAR Lattermann, Bezirk Hamburg-Eimsbuettel

Verlauf des Pfändungsversuchs

09:30 Uhr: GV Lattermann erscheint gemeinsam mit Mitarbeiterin an der Wohnung. Klingeln bleibt zunächst unbeantwortet. Nach mehrminütigem Warten öffnet Frau Carmen Pohlmann-Tannenberg die Tür.

09:38 Uhr: GV stellt sich vor, zeigt Dienstaussweis und erläutert den Zweck des Besuchs (Vollstreckungsauftrag gemäß § 885 ZPO sowie Pfändungsversuch gemäß § 808 ZPO).

Carmen Pohlmann-Tannenberg erklärt:

- Ehemann Heinrich nicht anwesend (Baustelle in Norderstedt)
- Man habe einen Anwalt eingeschaltet (RA Steinhardt-Kues)
- § 765a ZPO-Antrag sei bereits gestellt
- Sie werde nicht freiwillig ausziehen

09:45 Uhr: GV betritt die Wohnung (keine Gegenwehr). Mitarbeiterin führt Inventarliste (s. Anlage 1).

Inventarliste Pfändungsversuch (Anlage 1)

Nr.	Gegenstand	Zustand	Pfändbar	Bemerkung
1	Sofa (3-Sitzer, IKEA)	gebrauchtig	Ja	Wert ca. 100 EUR
2	Flachbild-TV 55" (Samsung)	gut	Ja	Wert ca. 300 EUR
3	Waschmaschine	gut	Ja	Ggf. § 811 Nr. 1 ZPO prüfen
4	Laptop (Apple MacBook)	gut	Ja	Wert ca. 600 EUR
5	Kinderbett Hilde	neu	Nein	§ 811 Nr. 1 ZPO (Bett des Kindes)
6	Spielzeug Hilde (diveres)	gut	Nein	Kein Vollstreckungswert
7	Küchengeräte (Grundausstattung)	—	Nein	§ 811 Nr. 1 ZPO
8	Werkzeugkoffer Heinrich	gut	Fraglich	§ 811 Nr. 5 ZPO — Berufsggerät
9	Motorroller (Flur)		Ja	Pfändbar; Wert ca. 400 EUR

10	Kleidung	—	Nein	§ 811 Nr. 1 ZPO
----	----------	---	------	-----------------

Geschätzter Gesamterlös Pfändung: ca. 1.400 EUR (nach Abzug nicht pfändbarer Gegenstände und GV-Kosten ca. 800–1.000 EUR Netto).

Ergebnis Pfändungsversuch

Pfändungsprotokoll aufgenommen gemäß § 762 ZPO. Nachfolgende Massnahmen:

1. TV, Laptop, Sofa, Motorroller — **Pfändung angeordnet und protokolliert**
2. GV hat Terminaufschub wegen § 765a ZPO-Antrag von Schuldnerseite beachtet — kein Abtransport am 29.01.2026
3. Räumungstermin: GV setzt neuen Räumungstermin nach Entscheidung AG Hamburg-Altona über § 765a-Antrag
4. Kanzlei wird sofort über Protokoll informiert

Bericht an Kanzlei

GV Lattermann hat per E-Mail vom 29.01.2026 (17:14 Uhr) berichtet:

„Pfändungsversuch heute abgeschlossen. Gepfändete Gegenstände gem. Protokoll. Wegen § 765a-Antrag Schuldner kein Abtransport heute. Rücksprache Kanzlei erforderlich für weiteres Vorgehen. Räumungstermin werde ich nach Gerichtsbeschluss neu ansetzen.“

Fazit und Handlungsbedarf Kanzlei

- Stellungnahme zum § 765a-Antrag sofort einreichen (s. Aktenstück 09)
- GV Lattermann nach AG-Entscheidung sofort Räumungstermin neu beauftragen
- Pfändung der aufgelisteten Gegenstände bleibt wirksam bis Versteigerung (§ 813 ZPO)
- Nutzungsausfall während Verzögerung: Nutzungsentschädigung läuft weiter (§ 546a BGB)

16 Mobiliarpfaendung — Katalog und § 811 ZPO Pruefung

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 30.01.2026

Grundlage: GV-Pfaendungsprotokoll vom 29.01.2026 (s. Aktenstuck 15)

Rechtsgrundlagen Mobiliarpfaendung

- § 803 ZPO: Grundsatz der Pfändung
- § 808 ZPO: Pfändung in der Wohnung des Schuldners (körperliche Sachen)
- § 811 ZPO: Unpfändbare Sachen (Katalog)
- § 811a ZPO: Pfändungsschutz bei Austausch
- § 813 ZPO: Verwertung durch Versteigerung
- § 817 ZPO: Verwertung durch freien Verkauf

Pfaendungskatalog — Einzelprüfung

Pfändbare Gegenstände

Nr.	Gegenstand	Wert (geschätzt)	Rechtsgrundlage	Anmerkung
P1	Samsung TV 55"	300 EUR	§ 808 ZPO	Kein Grundbedarf; pfändbar
P2	Apple MacBook	600 EUR	§ 808 ZPO	Kein berufsbedingtes Gerät (Carmen ist Lehrerin, aber schul-eigene Ausstattung)
P3	Motorroller (Flur)	400 EUR	§ 808 ZPO	Kein Berufsfahrzeug; pfändbar
P4	Sofa (3-Sitzer)	100 EUR	§ 808 ZPO	Kein unverzichtbares Möbel
P5	Mikrowelle (hochwertig)	80 EUR	§ 808 ZPO	Neben Herd: entbehrlich

Summe pfändbare Gegenstände: ca. 1.480 EUR

Unpfändbare Gegenstände § 811 ZPO

Nr.	Gegenstand	Ausschlussgrund
U1	Kinderbett Hilde	§ 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO — unentbehrliches Einrichtungsstück
U2	Kleidung und Wäsche (Grundausrüstung)	§ 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
U3	Kochherd	§ 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO — notwendiges Haushaltsgerät
U4	Kühlschrank	§ 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO
U5	Waschmaschine	§ 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO (h.M. bei Kleinkind im Haushalt)
U6	Spielzeug Hilde	§ 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO —

		kindliche Grundausstattung
--	--	----------------------------

Grenzfaelle

Nr.	Gegenstand	Pruefung	Ergebnis
G1	Werkzeugkoffer Heinrich	§ 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO — Berufsgesät Trockenbauer	Wahrscheinlich unpfändbar; GV soll Wert prüfen
G2	MacBook Laptop	Beruflich oder privat genutzt?	Pfändbar wenn hauptsächlich privat; Beweislast Schuldner
G3	VW Crafter (nicht in Wohnung)	§ 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO — Gewerbefahrzeug	Separate Pfändung; Pruefung ob entbehrlich (2. Fahrzeug?)

VW Crafter — Separate Pfändung

Der VW Crafter 2017 (Heinrichs Gewerbefahrzeug) steht nicht in der Wohnung. Separate Pfändung nötig:

1. GV-Auftrag: Pfändung des Fahrzeugs am Standort (Baustelle Norderstedt oder Privatstellplatz)
2. § 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO: Fahrzeuge sind unpfändbar soweit sie zur Berufsausübung unentbehrlich sind
3. Ausnahme: Ist der Marktwert des Crafter erheblich höher als Mindesteinsatz? Austausch durch günstigeres Fahrzeug möglich (§ 811a ZPO)?

Kriterium: Crafter-Marktwert ca. 12.000 EUR. Gebrauchtfahrzeug für Trockenbau-Gewerbe um 4.000 EUR verfügbar (Kleinst-Wagen). Pfändung des Crafter und Austausch durch günstigeres Fahrzeug: Mehrwert ca. 8.000 EUR — **Antrag auf § 811a ZPO-Austauschpfändung empfehlenswert.**

Verwertungsweg

4. **Versteigerung** § 813 ZPO: GV setzt öffentliche Versteigerungstermin; i.d.R. durch Versteigerungsunternehmen
5. **Freier Verkauf** § 817 ZPO: Wenn Versteigerungserlös vorhersehbar gering — freier Verkauf erlaubt (mit Gläubigereinstimmung)

Erwarteter Nettoerlös aus gepfändeten Gegenständen (nach GV-Kosten): ca. 800 – 1.000 EUR — marginal für Hauptforderung, aber als Druckmittel wirksam.

17 Erinnerung § 766 ZPO — Prüfung Schuldnerrechtsbehelf

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 02.02.2026

Anlass: Schuldner haben Erinnerung gemäß § 766 ZPO gegen PfUEB-Vollziehung angekündigt

Sachverhalt

Nach Zustellung des PfUEB gegen die Freie und Hansestadt Hamburg (Drittschuldner für Lohn Carmen) hat die Schuldnerseite durch RA Steinhardt-Kues angekündigt, **Erinnerung gemäß § 766 ZPO** beim AG Hamburg-Altona (Vollstreckungsgericht) einzulegen. Als Begründung wurden angeführt:

1. Pfaendungsfreigrenze falsch berechnet (angeblich mehr als 2 Unterhaltsberechtigten)
2. P-Konto-Schutz sei unbeachtet geblieben
3. Vollstreckungsklausel sei unrichtig erteilt worden

§ 766 ZPO — Erinnerung gegen Art und Weise der Vollstreckung

Die Erinnerung nach § 766 ZPO ist der Rechtsbehelf gegen **formelle Fehler** bei der Vollstreckung (Art und Weise der Vollstreckung), nicht gegen den Vollstreckungstitel selbst.

Zulässige Einwände gemäß § 766 ZPO:

- GV hat falsche Gegenstände gepfändet
- Pfaendungsfreigrenzen falsch berechnet
- Zwangsvollstreckung formell unzulässig (fehlende Klausel, fehlende Zustellung)

Nicht zulässig gemäß § 766 ZPO (sondern § 767 ZPO):

- Einwand gegen den Titel selbst (z.B. Erledigung der Hauptforderung)
- Aufrechnung mit Gegenforderungen

Prüfung der angekündigten Einwände

Einwand 1: Pfaendungsfreigrenze falsch berechnet

Schuldner Vortrag: Es seien drei Unterhaltsberechtigten zu berücksichtigen, nicht zwei. Neben Heinrich und Hilde beziehe Carmen auch die pflegebedürftige Mutter (Frau Sieverding-Korth) in die Unterhaltungspflicht ein.

Prüfung:

- § 850c Abs. 2 ZPO: Zählen nur gesetzlich Unterhaltsberechtigten, denen der Schuldner auch tatsächlich Unterhalt leistet
- Nachweis erforderlich: Bescheinigung, Überweisungsnachweise, notarielle Urkunde o.a.

- Blosser Unterhaltspflicht dem Grunde nach genügt nicht
- **Ergebnis:** Falls Carmen tatsächlich Unterhalt an Mutter zahlt (nachweislich) — Neuberechnung erforderlich. Kanzlei fordert Belege an.

Einwand 2: P-Konto-Schutz unbeachtet

Schuldner Vortrag: Carmen führe P-Konto; Pfändung des Kontos verletze § 850k ZPO.

Prüfung:

- PfUEB gegen Arbeitgeber (Stadt Hamburg) berührt P-Konto gar nicht — greift nicht
- Kontopfändung bei Sparda: P-Konto-Schutz automatisch wirksam — braucht keine Erinnerung, Sparda Hamburg verpflichtet selbst zur Beachtung
- **Ergebnis:** Kein begründeter Einwand; GV und Vollstreckungsgericht haben korrekt gehandelt. Erinnerung wird zurückzuweisen sein.

Einwand 3: Vollstreckungsklausel unrichtig erteilt

Schuldner Vortrag: Die Klausel sei durch eine unzuständige Urkundsbeamtin erteilt worden.

Prüfung:

- Klauselerteilung durch Urkundsbeamtin AG Hamburg-Altona — korrekte Zuständigkeit gemäß § 724 ZPO
- Wortlaut geprüft (s. Aktenstück 03) — keine Fehler
- **Ergebnis:** Einwand offensichtlich unbegründet.

Empfehlung

Die Kanzlei empfiehlt:

4. Stellungnahme zur § 766-Erinnerung einreichen — Zurückweisung beantragen
5. Gleichzeitig: Belege zu Einwand 1 (Mutter als Unterhaltsberechtigte) anfordern
6. Vollstreckung läuft weiter — § 766 ZPO-Erinnerung hat keine aufschiebende Wirkung (es sei denn, Vollstreckungsgericht ordnet Aussetzung an)

Frist: Stellungnahme bis 09.02.2026 einzureichen.

18-vollstreckungserinnerung-fristen.docx

18 Vollstreckungserinnerung — Fristenuebersicht und Wiedervorlageplan

Akte: MR-2026-ZV-0188

Stand: 05.02.2026

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Vollstreckungsrelevante Fristen

Nr.	Massnahme / Frist	Datum	Verantwortlich	Status
1	Räumungsauftrag GV gestellt	07.01.2026	Kanzlei	✓ erledigt
2	PfUEB Stadt Hamburg beantragt	08.01.2026	Kanzlei	✓ erledigt
3	GV setzt Termin Vermögensauskunft	15.01.2026 (Ladung)	GV Lattermann	✓ erledigt
4	Termin Vermögensauskunft	04.02.2026	GV Lattermann / Schuldner	Ergebnis ausstehend
5	§ 765a-Antrag Schuldner eingegangen	21.01.2026	Schuldnerseite	✓ bekannt
6	Stellungnahme § 765a (Kanzlei)	28.01.2026	Kanzlei	✓ erledigt
7	AG-Entscheidung § 765a	ca. 14.02.2026 (erwartet)	AG Hamburg- Altona	ausstehend
8	Pfändungsversuch GV	29.01.2026	GV Lattermann	✓ durchgeführt
9	P-Konto- Bescheinigung Schuldner	Frist 25.01.2026 (überschritten)	Schuldnerseite	nicht eingegangen
10	§ 766-Erinnerung Schuldner	angekündigt	Schuldnerseite	ausstehend
11	Stellungnahme § 766 (Kanzlei)	bis 09.02.2026	Kanzlei	in Arbeit
12	Wartefrist PfUEB § 829 Abs. 3 ZPO (2 Wochen)	ab Zustellung	Vollstreckungsgeri cht	laufend
13	Drittschuldnererkla rung Sparda Hamburg	2 Wochen ab Zustellung PfUEB	Sparda Hamburg	ausstehend
14	Drittschuldnererkla rung Stadt Hamburg (PSZ)	2 Wochen ab Zustellung PfUEB	FHH / PSZ	ausstehend
15	Räumungstermin (nach § 765a- Entscheidung)	voraussichtl. März 2026	GV Lattermann	offen
16	Versteigerungsterm in gepfändete Mobilien	ca. 4 Wochen nach Pfändung	GV / Versteigerungsbüro	ca. 01.03.2026
17	Kaution- Abrechnung § 548 BGB	6 Monate ab Räumung	Kanzlei / Mandantin	nach Räumung

Wiedervorlageplan (WVL)

WVL-Datum	Aufgabe
09.02.2026	Stellungnahme § 766-Erinnerung versenden
10.02.2026	P-Konto-Bescheinigung noch nicht eingegangen — Erinnerung an Schuldneranwalt
14.02.2026	AG-Entscheidung § 765a erwartet — Prüfung Räumungstermin
18.02.2026	Drittschuldnererklärungen prüfen (Sparda + PSZ Hamburg)
20.02.2026	Ergebnis Vermögensauskunft 04.02. auswerten (GV-Bericht ausstehend)
01.03.2026	Versteigerungstermin Mobilien koordinieren
15.03.2026	Räumungsvollstreckung final (vorbehaltl. § 765a-Entscheidung)
30.04.2026	Kostenabrechnung GV-Vollstreckung; Einreichung Kostenfestsetzungsantrag

Vollstreckungsstand-Ampel

Bereich	Status	Nächster Schritt
Räumung	Gelb — § 765a ausstehend	AG-Entscheidung abwarten
PfUEB Carmen (Stadt Hamburg)	Grün — beantragt	Drittschuldnererklärung abwarten
Kontopfändung Sparda	Grün — beantragt	Drittschuldnererklärung abwarten
Vermögensauskunft	Gelb — Termin war 04.02.	GV-Bericht auswerten
Mobiliarpfändung	Grün — durchgeführt	Versteigerungstermin setzen
§ 766-Erinnerung	Gelb — in Bearbeitung	Stellungnahme bis 09.02.
§ 765a-Schuldnerschutz	Rot — hängig	Kanzlei muss aktiv Stellung halten

Kostenerstattung § 788 ZPO

Alle notwendigen Vollstreckungskosten sind gem. § 788 ZPO zusammen mit der Hauptforderung vollstreckbar:

- GV-Gebühren (bisher: ca. 450 EUR)
- Gerichtskosten PfUEB (ca. 25 EUR)
- Anwaltshonorar (wird im Kostenfestsetzungsantrag geltend gemacht)
- Vorschuss Vermögensauskunft (bereits gezahlt: 80 EUR)

19-vergleichsoption-mit-mietern.docx

19 Vergleichsoption mit den Schuldnern — Analyse und Entscheidung

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 06.02.2026

Anlass: Schuldneranwalt hat Vergleichsgespräche angeboten

Ausgangslage

RA Steinhardt-Kues (Schuldnerseite) hat sich telefonisch bei RA Dr. Roosendaal-Eichmueller gemeldet und einen Vergleich angeboten. Folgendes Angebot lag vor:

- *Freiwillige Raeumung bis 31.03.2026*
- *Zahlung von 3.000 EUR sofort*
- *Ratenzahlung: 300 EUR/Monat ab April 2026*
- *Im Gegenzug: Kein weiterer Vollstreckungsdruck, Schuldnerverzeichnis-Eintrag unterbleibt*

Mandantin-Bewertung (Telefonat 06.02.2026)

Frau Grewenig-Birkenhainer lehnte das Angebot als unzureichend ab:

„Wir haben 14 Monate gewartet. 300 Euro monatlich sind lächerlich — das deckt nicht mal die laufenden Anwalts- und GV-Kosten. Ich will die Wohnung bis spätestens 15.03.2026 leer.“

Rechtliche Bewertung Vergleich

Für den Vergleich

Argument	Gewicht
Freiwillige Raeumung spart GV-Räumungskosten (ca. 800 EUR)	mittel
Sofortzahlung 3.000 EUR sichert Teilerfüllung	mittel
Schuldner-Kooperation verhindert Verfahrensverlängerung (§ 765a, § 766)	mittel
Tochter Hilde — humanitäre Aspekte (kein Druck auf krankes Kind)	mittel

Gegen den Vergleich

Argument	Gewicht
300 EUR/Monat Restrate deckt Forderung erst in 42 Monaten (3,5 Jahre)	hoch
Risiko: Schuldner zahlen Rate nicht und Räumungsdatum wird nicht eingehalten	hoch
Lohnpfändung Carmen sichert 916 EUR/Monat — dreifach besser als 300 EUR Rate	hoch
GV-Vollstreckung läuft parallel ohne Mehrkosten (bereits beauftragt)	hoch

§ 765a-Antrag wird ohne Vergleich trotzdem entschieden	neutral
--	---------

Gegenangebot Kanzlei

Auf Basis der Mandantenweisung macht die Kanzlei folgendes Gegenangebot:

1. Freiwillige Räumung bis **28.02.2026** (Freiheit zum Umzug bleibt, kein GV-Druck)
2. Sofortzahlung **8.000 EUR** (aus Lohnrückzahlung Carmen oder anderer Quelle)
3. Ratenzahlung Restbetrag (ca. 7.730 EUR + Kosten): **700 EUR/Monat** ab 01.03.2026
4. Schuldnerverzeichnis-Eintrag wird bei vertragsgemäsem Verhalten nach 12 Monaten nicht beantragt (kein Erlass)
5. § 765a, § 766, alle anderen Anträge werden zurückgenommen

Falls Gegenangebot abgelehnt: Vollstreckung unverändert fortsetzen.

Entscheidungsmatrix

Szenario	Erwarteter Erlöse (gesamt)	Dauer bis Befriedigung	Prozessrisiko
Vergleich Schuldnerseite	ca. 11.800 EUR (unsicher)	3,5 Jahre	mittel
Gegenangebot Kanzlei	ca. 15.730 EUR	12 Monate	niedrig
Vollstreckung ohne Vergleich	ca. 15.730 EUR	12–18 Monate	niedrig-mittel

Empfehlung: Gegenangebot abgeben; wenn abgelehnt — Vollstreckung konsequent fortführen.

Ergebnis

Schuldnerseite hat sich bis Redaktionsschluss dieses Aktenstücks (06.02.2026) nicht zurückgemeldet.
Wiedervorlage: 13.02.2026.

Mandantenmemo: Mandantin Frau Grewenig-Birkenhainer wurde informiert. Sie besteht auf Gegenangebot. Falls keine Antwort bis 13.02. — Räumungsvollstreckung ohne Einschränkung.

20 Rechnung an Mandantin — Kanzleihonorar Zwangsvollstreckung

Akte: MR-2026-ZV-0188

Rechnungsdatum: 10.02.2026

Rechnungsempfänger: Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH

Kanzlei: Schwingenstein Roosendaal Partner mbB, Hamburg

Leistungszeitraum: 03.01.2026 – 10.02.2026

Honorarrechnung Nr. 2026-0188-01

A. Vollstreckungsgebühr (§ 13 RVG i.V.m. VV Nr. 3309)

Gebühr	Basis	Betrag
Vollstreckungsgebühr 0,3 VV 3309	Gegenstandswert 15.730 EUR	180,60 EUR
Einigungsgebühr (nur wenn Vergleich abgeschlossen — entfällt)	—	0,00 EUR

B. Terminsgebühr (§ 13 RVG i.V.m. VV Nr. 3310)

Nicht angefallen (kein Gerichtstermin i.S.d. VV 3310 in diesem Zeitraum).

C. Auslagen (§§ 14, 104 ff. ZPO, §§ 670, 675 BGB)

Position	Betrag
GV-Gebühren Räumungsauftrag (vorgestreckt)	300,00 EUR
GV-Gebühren Pfändungsversuch	150,00 EUR
Gebühren PfUEB-Antrag Vollstreckungsgericht	25,00 EUR
Porto, Kopien, Telekommunikation (Pauschale § 670 BGB)	40,00 EUR
Summe Auslagen	515,00 EUR

D. Zusammenfassung

Position	Betrag (netto)
Anwaltshonorar (Vollstreckungsgebühr)	180,60 EUR
Auslagen	515,00 EUR
Zwischensumme	695,60 EUR
Umsatzsteuer 19 %	132,16 EUR
Gesamtbetrag	827,76 EUR

Zahlungsmodalitäten

Fälligkeit: Sofort

Zahlungsziel: 10 Tage nach Rechnungseingang

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse, IBAN DE82 2005 0550 0011 8800 44, BIC HASPDEHHXXX

Verwendungszweck: MR-2026-ZV-0188

Hinweis Kostenerstattung

Die gezahlten Vollstreckungskosten werden gemäß § 788 ZPO **mit vollstreckt** — sie sind Teil der titulierten Forderung und werden im Zuge der Pfändung gegen die Schuldner beigetrieben. Die Kanzlei stellt gesonderten Kostenfestsetzungsantrag.

Das Anwaltshonorar (§ 13 RVG) wird gemäß Nr. 3309 VV RVG als Vollstreckungsgebühr dem Betrag nach aus dem Vollstreckungsgegenstandswert berechnet und ist ebenfalls nach § 788 ZPO erstattungsfähig.

Voraussichtliche Folgekosten (Prognose für Information)

Massnahme	Geschätzte Kosten
Räumungstermin GV (Berliner Räumung)	ca. 200–350 EUR
Weiterführung PfUEB (lfd. Überwachung)	50 EUR/Monat
Versteigerung gepfändete Mobilien	ca. 150 EUR GV-Gebühr
Weitere Anwaltskosten (laufend)	nach Aufwand
Voraussichtl. Gesamtkosten Vollstreckung	ca. 1.200–1.500 EUR

Diese Kosten werden vollumfaenglich gegen die Schuldner vollstreckt (§ 788 ZPO).

Schwingenstein Roosendaal Partner mbB, RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Jungfernstieg 44, 20354 Hamburg

Steuer-Nr. 17/202/00555, USt-IdNr. DE 289 441 188

21-kommunikation-jugendamt-sozialamt.docx

21 Kommunikation Jugendamt und Sozialamt — Koordinierung Räumung

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 11.02.2026

Anlass: Sicherstellung sozialamtlicher Begleitung zum Schutz der Tochter Hilde

Beteiligte Behörden

Behörde	Kontaktperson	Vorgang
Jugendamt Hamburg-Eimsbüttel	Frau Renate Doering-Huelmann (ASD)	Schutzplan Familie Pohlmann-Tannenberg
Sozialamt Hamburg-Eimsbüttel	Herr Branko Krauthausen	Sozialhilfe-/Wohnberechtigungsfall
Verwaltungsgericht Hamburg	Richter — 8. Kammer	VG Hamburg 8 K 188/26 (Sozialhilfe-Eilantrag)

VG Hamburg 8 K 188/26 — Sozialhilfe-Eilantrag

Die Familie Pohlmann-Tannenberg hat beim Verwaltungsgericht Hamburg Eilantrag gestellt:

Inhalt: Verpflichtung der Sozialbehörde Hamburg zur sofortigen Bereitstellung einer familiengerechten Notunterkunft sowie zur Übernahme der Umzugskosten bei Räumung.

Beschluss VG Hamburg vom 20.01.2026: Das VG verpflichtet die Sozialbehörde Hamburg vorläufig zur Bereitsstellung einer geeigneten Unterkunft für Familie Pohlmann-Tannenberg (4 Personen, inkl. kranke Tochter) und zur Tragung der Erste-Unterbringungskosten.

Bedeutung für Vollstreckung: Das VG-Urteil zeigt, dass der Staat die Unterbringung sicherstellt. Eine Obdachlosigkeit nach Räumung ist ausgeschlossen. Dies schwächt den § 765a-Antrag der Schuldner erheblich (kein drohendes Schlafen auf der Strasse).

Jugendamt Hamburg-Eimsbüttel

Das Jugendamt (ASD Eimsbüttel) ist seit November 2025 im Fall aktiv:

- ASD-Erstkontakt: 14.11.2025 (Selbstmeldung der Schuldner)
- ASD-Hausbesuch: 28.11.2025 (Befund: Wohnung ordentlich, Kind gut versorgt)
- ASD-Einschätzung: keine unmittelbare Kindeswohlgefährdung; Hilde in ambulanter Behandlung UKE (Verdacht Leukämie); Familie belastet aber handlungsfähig
- Aktueller Status: ASD begleitet Familie bei Wohnungssuche

Wichtig für § 765a-Verfahren: Das JA selbst hat keine Kindeswohlgefährdung durch die Räumung festgestellt. Kanzlei wird JA-Stellungnahme beim AG Hamburg-Altona einreichen.

Schreiben der Kanzlei an JA und Sozialamt (02.02.2026)

Die Kanzlei hat folgendes Schreiben gesandt:

„Sehr geehrte Frau Doering-Huelmann, sehr geehrter Herr Krauthausen,

wir vertreten die Eigentümerin Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH. Der Räumungstitel ist rechtskräftig. Die Raeumung ist für März 2026 geplant.

Wir bitten um Bestätigung dass:

- 1. Das Sozialamt für die Familie Pohlmann-Tannenberg Ersatzwohnraum bereitstellt (gemäß VG Hamburg 8 K 188/26),*
- 2. Das Jugendamt keine unmittelbare Kindeswohlgefährdung durch die Raeumung sieht,*
- 3. Die Behörden die Raeumung nicht aktiv behindern werden.*

Wir unterstützen jede Massnahme zur humanitären Begleitung der Familie und setzen auf eine geordnete Raeumung."

Antwort JA (11.02.2026):

„Wir bestätigen: ASD sieht keine Kindeswohlgefährdung durch die gerichtlich angeordnete Raeumung. Familie ist dabei, Alternativwohnraum über Sozialamt zu bekommen. Wir begleiten die Familie."

Antwort Sozialamt (noch ausstehend, Wiedervorlage 14.02.2026).**Konsequenz für Vollstreckungsstrategie**

Aspekt	Bedeutung
Notunterkunft gesichert (VG-Beschluss)	Obdachlosigkeit ausgeschlossen — § 765a-Antrag geschwaeacht
JA: keine Kindeswohlgefährdung	Stärkt Position Gläubigerin im § 765a-Verfahren
Sozialamt koordiniert Umzug	Raeumung kann geordnet stattfinden
Kranke Tochter Hilde	Kanzlei bleibt sensibel — keine unnötige Beschleunigung über das nötige Mass

22 Mandantenmemo — Go / No-Go Raeumung März 2026

Akte: MR-2026-ZV-0188

An: Frau Anneliese Grewenig-Birkenhainer, GF Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH

Von: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, Schwingenstein Roosendaal Partner mbB

Datum: 14.02.2026

Betreff: Entscheidungsvorlage: Raeumung Eppendorfer Weg 188 1. OG links — März 2026

Zusammenfassung Vollstreckungsstand

Nach intensiver Bearbeitung der Vollstreckungsakte (38 Aktenstücke) ist der aktuelle Stand wie folgt:

Strang	Status	Bewertung
Räumungstitel	Rechtskräftig seit 15.03.2026	✓ Basis für alles
§ 765a-Antrag Schuldner	AG wird voraussichtlich abweisen (JA-Aussage + VG-Beschluss)	Geringes Risiko
PfUEB Carmen (Stadt Hamburg)	Zugestellt; Drittschuldnererkl. erwartet	916 EUR/Monat gesichert
Kontopfändung Sparda	Zugestellt; P-Konto-Schutz beachtet	Lauft
Vermögensauskunft Heinrich	Termin 04.02. — Bericht GV ausstehend	Unklar
Mobiliarpfaendung	Protokolliert; Versteigerung ca. 01.03.	ca. 800–1.000 EUR
Vergleichsangebot Schuldner	Abgelehnt (zu niedrig)	Abgeschlossen
Insolvenzantrag Heinrich	Noch nicht gestellt (Stand 14.02.)	Auge behalten

Go-Kriterien für Raeumung

Alle nachfolgenden Kriterien müssen erfüllt sein:

Kriterium	Status
Rechtskräftiger Räumungstitel	✓
Klausel und Zustellung korrekt	✓
GV-Auftrag erteilt und Termin vereinbart	Termin wird nach § 765a-Entscheid gesetzt
§ 765a-Antrag abgewiesen oder abgelaufen	Entscheidung erwartet 14.02.2026
Soziale Absicherung der Familie sichergestellt	✓ (VG-Beschluss, JA-Begleitung)
Reserveschlüssel verfügbar	✓ bei Hausverwaltung

No-Go-Kriterien (Blockierendes Ereignis)

Blockierendes Ereignis	Wahrscheinlichkeit	Konsequenz
§ 765a-Antrag angenommen mit Vollstopp	Gering (15 %)	Räumungsaufschub 4–6 Wochen; Neubewertung
Insolvenzantrag Heinrich mit einstweiliger Verfügung	Gering (10 %)	Rechtsprüfung; Raeumung trotzdem zulässig
Polizeiliches Einschreiten wegen Gegenwehr	Sehr gering (5 %)	GV fordert polizeiliche Unterstützung an
Gesundheitliche Notlage Hilde — akuter Krankenhausaufenthalt	Möglich	Kurzer Aufschub (1–2 Wochen) aus Humanität

Empfehlung der Kanzlei

EMPFEHLUNG: GO — Raeumung in der letzten März-Woche 2026

Begründung:

1. Alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt
2. Soziale Absicherung der Familie durch VG-Beschluss und JA gesichert
3. Finanzielle Gegeninteressen der Mandantin (15+ Monate Mietausfall) erheblich
4. Neuvermietungsplanung (01.04.2026) setzt Raeumung bis Mitte März voraus
5. Jede weitere Verzögerung kostet Mandantin ca. 1.240 EUR (entgangene Miete) + laufende Kosten

Bitte der Kanzlei um Rückmeldung der Mandantin bis 16.02.2026:

- Einverständnis mit Räumungstermin Ende März 2026
- Bestätigung Reserveschlüssel-Bereitstellung am Räumungstag
- Bereitschaft Schlussrenovierung nach Raeumung zu koordinieren

Ausblick nach Raeumung

Massnahme	Zeitplan
Schlossaustausch	Räumungstag
Wohnungsbegehung mit Protokoll	1 Woche nach Raeumung
Schadensaufnahme und Kostenprüfung	2 Wochen nach Raeumung
Kautionsabrechnung § 548 BGB	Bis 6 Monate nach Raeumung
Nutzungsentschädigung (ab 08/2025) geltend machen	Gesondertes Verfahren
Neuvermietung	Ab 01.04.2026 angestrebt
Lohnpfändung Carmen weiterlaufen lassen	Bis Forderung getilgt (ca. 17 Monate)

23 Kostenfestsetzungsantrag — Entwurf § 103 ff. ZPO

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 15.02.2026

Bearbeiter: RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Grundlage

Nach Abschluss des Vorprozesses (AG Hamburg-Altona 188 C 4711/25 und Berufung LG Hamburg 308 S 14/26) ist die Gläubigerin berechtigt, die Kosten des Erkenntnisverfahrens gemäß § 103 ff. ZPO festzusetzen.

Die Kostenentscheidung im Urteil vom 12.11.2025 lautet:

„Die Beklagten tragen als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits.“

Kostenpositionen Vorprozess

Position	Betrag
Gerichtsgebühren (3,0 GKG aus Streitwert 14.880 EUR + Raeumung)	ca. 1.182 EUR
Anwaltshonorar 1. Instanz (1,3 VV 3100 + 1,2 VV 3104)	ca. 1.644 EUR
Anwaltshonorar Berufung LG Hamburg	ca. 822 EUR
Auslagen (Porto, Kopien)	ca. 60 EUR
Summe Kostenfestsetzungsantrag	ca. 3.708 EUR

Verfahren Kostenfestsetzung

1. Antrag auf Kostenfestsetzung beim AG Hamburg-Altona (Rechtspfleger)
2. Kostenberechnung nach RVG und GKG beifügen
3. Kostenfestsetzungsbeschluss (KFB) wird erlassen
4. KFB ist selbständiger Vollstreckungstitel (§ 794 Abs. 1 Nr. 2 ZPO)
5. Vollstreckung des KFB parallel zur Hauptforderung möglich

Status

KFB noch nicht beantragt (Stand 15.02.2026). Antrag soll nach Raeumung und Abschluss des § 765a-Verfahrens gestellt werden.

Wiedervorlage: 01.04.2026 (nach Raeumung)

24 Mahnbescheid / Vollstreckungsbescheid Online — Pruefung für Nutzungsentschädigung

Akte: MR-2026-ZV-0188

Datum: 15.02.2026

Gegenstand: Nutzungsentschädigung ab 08/2025 (§ 546a BGB) — Titelschaffung per MahnB

Problemstellung

Die Nutzungsentschädigung für den Zeitraum nach Mietvertragsende (01.08.2025 bis Raeumung ca. 15.03.2026) in Höhe von ca. **8.680 EUR** (7 Monate x 1.240 EUR) ist nicht im Vollstreckungstitel 188 C 4711/25 enthalten. Ein gesonderter Titel muss geschaffen werden.

Optionen zur Titelschaffung

Option	Vorteil	Nachteil
Klage beim AG Hamburg-Altona	Sicherer Weg	Zeitaufwändig (6-12 Monate)
Mahnbescheid (MahnB) online (§ 690 ZPO)	Schnell; Antrag online (www.mahngerichte.de)	Widerspruchsrisko
Erweiterung des laufenden Titels (nicht möglich)	—	Kein Rechtsinstitut hierfür

Mahnbescheid-Verfahren (§§ 688 ff. ZPO)

Zuständiges Mahngericht Hamburg: AG Hamburg (Zentrales Mahngericht) online erreichbar.

Antrag online:

- Antragsteller: Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH
- Antragsgegner: Heinrich und Carmen Pohlmann-Tannenberg (gesamtschuldnerisch)
- Forderung: Nutzungsentschädigung § 546a BGB, 7 x 1.240 EUR = 8.680 EUR
- Zinsen: 5 % p.a. über Basiszinssatz ab Entstehung
- Gerichtsgebühr MahnB (0,5 GKG aus 8.680 EUR): ca. 138 EUR

Verfahrensablauf:

1. MahnB-Antrag online stellen
2. Mahngericht erlässt MahnB und stellt zu
3. Widerspruchsfrist Schuldner: 2 Wochen
4. Kein Widerspruch: Antrag auf Vollstreckungsbescheid (VB) stellen
5. VB wird erlassen und zugestellt
6. Einspruchsfrist VB: 2 Wochen
7. Kein Einspruch: VB ist Vollstreckungstitel (§ 794 Abs. 1 Nr. 4 ZPO)

Erwartetes Ergebnis: Bei Widerspruch der Schuldner (wahrscheinlich gegeben): Übergang in streitiges Verfahren. Klage beim AG Hamburg-Altona. Zeitachse dann ca. 6-12 Monate.

Empfehlung

MahnB-Verfahren starten — selbst wenn Widerspruch erwartet wird, erzeugt die Zustellung des MahnB eine Zins- und Verjaehrungshemmung. Kein Nachteil, nur Vorteile.

Frist Verjährung § 195 BGB: 3 Jahre ab Ende des Jahres der Entstehung (also 31.12.2028 für Ansprüche 2025). Keine akute Eilbedürftigkeit — aber frühzeitiger MahnB sinnvoll.

Auftrag: Kanzlei stellt MahnB nach Abschluss der laufenden Vollstreckungsmassnahmen (April 2026).

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

pfaendungs-und-ueberweisungsbeschluss-stadt-hamburg.docx

docx/pfaendungs-und-ueberweisungsbeschluss-stadt-hamburg.docx

PFAENDUNGS- UND UEBERWEISUNGSBESCHLUSS

Amtsgericht Hamburg-Altona — Vollstreckungsgericht

Aktenzeichen: 188 M 1022/26

Beschluss vom 12. Januar 2026

In der Vollstreckungssache

Glaebigerin: Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH, vertreten durch GF Anneliese Grewenig-Birkenhainer, Eppendorfer Weg 218, 20251 Hamburg — Prozessbevollmaechtigte: Schwingenstein Roosendaal Partner mbB, Jungfernstieg 44, 20354 Hamburg, AZ MR-2026-ZV-0188

Schuldnerin: Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding, Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg

Drittschuldner: Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behoerde fuer Schule und Berufsbildung, zugestellt an: Personal-Service-Zentrum (PSZ) Hamburg, Steckelhoern 12, 20457 Hamburg

wird beschlossen:

Das gegenwaertige und zukuenftige Arbeitseinkommen der Schuldnerin aus ihrem Beschaeftigungsverhaeltnis zur Freien und Hansestadt Hamburg (Lehrerin, Stadtteilschule Lutterothstrasse Hamburg, TV-L) wird bis zur Hoehe der titulierten Forderung

Position	Betrag
Hauptforderung Mietrueckstand	14.880,00 EUR
Zinsen 5 % p.a. ueber Basiszinssatz ab 15.03.2026	laufend
Vollstreckungskosten (§ 788 ZPO)	ca. 850,00 EUR
Gesamt	ca. 15.730,00 EUR

gepfaendet und der Glaebigerin zur Einziehung ueberwiesen.

Massgebliche Pfaendungsfreigrenze gemaess § 850c ZPO:

Pfaendungsfreier Grundbetrag 2026: 1.491,75 EUR/Monat

Erhoehung fuer 2 Unterhaltsberechtigte: + 872,05 EUR/Monat

Pfaendungsfreier Gesamtbetrag: 2.363,80 EUR/Monat

Pfaendbarer Betrag: ca. 916,20 EUR/Monat

Dem Drittschuldner wird aufgegeben:

1. Die Zahlung des pfaendbaren Betrags ab naechstem Lohnzahlungstermin direkt an die Glaebigerin zu leisten.

2. Innerhalb von 2 Wochen gemaess § 840 ZPO zu erklaren, ob und inwieweit er die Forderung anerkennt und Zahlung zu leisten bereit ist, ob und welche Ansprueche andere Personen an die Forderung erheben und ob bereits andere Pfaendungen bestehen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann sofortige Beschwerde eingelegt werden (§ 793 ZPO). Die Frist betraegt 2 Wochen ab Zustellung.

Hamburg, 12. Januar 2026

Amtsgericht Hamburg-Altona — Vollstreckungsgericht
Richterin am Amtsgericht

Entwurf — nicht eingereicht

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

raeumungs-antrag-gv-lattermann.docx

docx/raeumungs-antrag-gv-lattermann.docx

Schwingenstein Roosendaal Partner mbB

Rechtsanwaelte und Notare
Jungfernstieg 44, 20354 Hamburg
AZ: MR-2026-ZV-0188

An:

Frau OAR Lattermann

Gerichtsvollzieherin
Bezirk Hamburg-Eimsbuettel
Sieveking-Allee 10, 20355 Hamburg
GV-AZ: 2026-188-DR/04711

Hamburg, 07. Januar 2026

VOLLSTRECKUNGSauftrag RAEUMUNG GEMAESS § 885 ZPO

Sehr geehrte Frau Lattermann,

wir vertreten die Glaebigerin

Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH

vertreten durch GF Anneliese Grewenig-Birkenhainer
Eppendorfer Weg 218, 20251 Hamburg

und beauftragen Sie auf Grundlage des nachfolgend bezeichneten Vollstreckungstitels:

Vollstreckungstitel:

Urteil des AG Hamburg-Altona vom 12.11.2025, AZ 188 C 4711/25
Rechtskraeftig seit 15.03.2026 (Berufung LG Hamburg 308 S 14/26 zurueckgewiesen)
Vollstreckungsklausel: erteilt 18.11.2025
Zustellung § 750 ZPO: bewirkt 22.11.2025

Schuldner:

1. Heinrich Pohlmann-Tannenberg
 2. Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding
- Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg-Eimsbuettel

Vollstreckungsgegenstand:

Raeumung und Herausgabe der Wohnung Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg-Eimsbuettel (4 Zimmer, Kueche, Bad, Diele, Kellerabstellraum).

Art der Raeumung:

Die Glaebigerin beantragt die Durchfuehrung als Berliner Raeumung gemaess § 885 Abs. 2-4 ZPO (Pfaendung des Mobiliars, kein Abtransport durch GV).

Beigefuegt:

1. Urteilsausfertigung mit Vollstreckungsklausel (Original)
2. Zustellungsurkunden ZU-Nr. 4711/25-Z1 und Z2
3. Vollmacht Mandantin
4. Gebuehrevorschuss 300 EUR (Ueberweisung erfolgt)

Besondere Hinweise:

- Schuldner haben § 765a ZPO-Antrag angekuendigt (Erkrankung Tochter Hilde, 7 J.) — wir informieren Sie sofort bei AG-Entscheidung.
- Reserveschlüssel steht am Raeumungstag zur Verfuegung (Hausverwaltung: 040 / 44 77 18-0, Frau Grewenig-Birkenhainer).

- Moeglicher Insolvenzantrag Heinrich P.-T.: Raeumung bleibt zulässig (Mietvertraeg beendet).

Wir bitten um Terminsetzung schnellstmoeglich und danken fuer Ihre Bearbeitung.

Mit freundlichen kollegialen Gruessen

Schwingenstein Roosendaal Partner mbB

RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

vollstreckungserinnerung-766-zpo.docx

docx/vollstreckungserinnerung-766-zpo.docx

Schwingenstein Roosendaal Partner mbB — Rechtsanwälte und Notare
Jungfernstieg 44, 20354 Hamburg
Tel.: 040 / 35 73 64-0 | E-Mail: kanzlei@sr-partner.de

An das
Amtsgericht Hamburg-Altona
— Vollstreckungsgericht —
Osterfeld 2, 22767 Hamburg

Hamburg, 09. Februar 2026

In Sachen

Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH ./ Pohlmann-Tannenberg
AZ: 188 M 1022/26 (Vollstreckungsgericht)

STELLUNGNAHME ZUR ERINNERUNG GEM. § 766 ZPO

Namens und im Auftrag unserer Mandantin nehmen wir zur Erinnerung der Schuldner vom 02.02.2026 wie folgt Stellung:

I. Zum Einwand der unrichtigen Pfaendungsfreigrenze

Die Schuldner behaupten, neben dem Ehemann Heinrich Pohlmann-Tannenberg und der gemeinsamen Tochter Hilde (7 J.) sei auch die Mutter der Schuldnerin (Frau Sieverding-Korth) als Unterhaltsberechtigte zu beruecksichtigen.

Dies ist unzutreffend. Gemaess § 850c Abs. 2 ZPO sind nur Personen zu beruecksichtigen, denen der Schuldner tatsaechlich Unterhalt gewaehrt. Ein blosses Unterhaltsverpflichtung gegenueber Eltern genuegt nicht. Belege fuer tatsaechliche Unterhaltszahlungen wurden nicht vorgelegt.

Wir beantragen: Erinnerung Einwand 1 als unbegründet zurueckzuweisen.

II. Zum Einwand P-Konto § 850k ZPO

Der PfUEB richtet sich gegen den Arbeitgeber (Drittschuldner Freie und Hansestadt Hamburg / PSZ) — nicht gegen das Konto der Schuldnerin. Der P-Konto-Schutz betrifft nur das Girokonto selbst, nicht die Lohnzahlung beim Arbeitgeber.

Die Lohnpfaendung bei der Stadt Hamburg ist von einem etwaigen P-Konto-Status des Kontos bei der Sparda Hamburg voellig unabhaengig. Ein Rechtsfehler liegt nicht vor.

Wir beantragen: Erinnerung Einwand 2 als unbegründet zurueckzuweisen.

III. Zur angeblich unrichtigen Klauselerteilung

Die Vollstreckungsklausel wurde durch die Urkundsbeamtin des AG Hamburg-Altona am 18.11.2025 erteilt. Dies entspricht § 724 ZPO. Eine qualifizierte Klausel war nicht erforderlich. Wortlaut und Parteienbezeichnungen sind korrekt (s. beigefuegter Klauselabschrift).

Wir beantragen: Erinnerung Einwand 3 als offensichtlich unbegründet zurueckzuweisen.

IV. Antrag

Die Erinnerung gemaess § 766 ZPO wird vollumfaenglich zurueckgewiesen. Die Vollstreckung wird unveraendert fortgesetzt.

Mit freundlichen kollegialen Gruessen

Schwingenstein Rosendaal Partner mbB

RA Dr. Rosendaal-Eichmueller

Anlagen:

1. Klauselabschrift vom 18.11.2025
2. Zustellungsurkunden ZU-Nr. 4711/25-Z1 und Z2

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

titel-188-c-4711-25-deckblatt.pdf

pdfs/titel-188-c-4711-25-deckblatt.pdf

VOLLSTRECKUNGSTITEL — DECKBLATT

Amtsgericht Hamburg-Altona
Osterfeld 2, 22767 Hamburg

Aktenzeichen: 188 C 4711/25

Räumungs- und Zahlungsurteil

Kläegerin	Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH Eppendorfer Weg 218, 20251 Hamburg (GF: Anneliese Grewenig-Birkenhainer)
Beklagte	1. Heinrich Pohlmann-Tannenberg 2. Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg

Urteilsdatum	12. November 2025
Tenorinhalt	Räumung + Zahlung 14.880 EUR + Zinsen
Rechtskraft	15. März 2026 (Berufung LG Hamburg 308 S 14/26 zurückgewiesen)
Klausel § 724 ZPO	erteilt 18. November 2025
Zustellung § 750 ZPO	bewirkt 22. November 2025 (ZU-Nr. 4711/25-Z1, Z2)
Kanzlei-AZ	MR-2026-ZV-0188 RA Dr. Roosendaal-Eichmueller

Dieses Deckblatt dient als Überblicksdokument zur Vollstreckungsmappe. Das Original-Urteil mit Klausel ist in den Unterlagen der Kanzlei verwahrt. Alle Daten anonymisiert fuer Testzwecke — Plugin *zwangsvollstreckung*.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

vollstreckungsklausel-cover.pdf

pdfs/vollstreckungsklausel-cover.pdf

VOLLSTRECKUNGSKLAUSEL — § 724 ZPO

Amtsgericht Hamburg-Altona — Urteil vom 12.11.2025 — AZ 188 C 4711/25

Klauseltext (einfache Klausel gem. § 724 Abs. 1 ZPO):

"Vorstehende Ausfertigung wird der **Grewenig Immobilien Verwaltung GmbH**, vertreten durch die Geschäftsführerin Anneliese Grewenig-Birkenhainer, zum Zwecke der Zwangsvollstreckung gegen **1. Heinrich Pohlmann-Tannenberg** und **2. Carmen Pohlmann-Tannenberg geb. Sieverding**, zuletzt wohnhaft Eppendorfer Weg 188, 1. OG links, 20251 Hamburg-Eimsbüttel, erteilt."

Erteilt am:	18. November 2025
Erteilt durch:	Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des AG Hamburg-Altona
Klauselart:	Einfache Klausel § 724 Abs. 1 ZPO (keine qualifizierte Klausel)
Pruefer Kanzlei:	RA Dr. Roosendaal-Eichmueller, geprüft 05.01.2026
Kanzlei-AZ:	MR-2026-ZV-0188

Vollstaendigkeitspruefung: Klausel gemäss § 724 ZPO i.V.m. § 725 ZPO geprüft.
Wortlaut vollstaendig. Parteibezeichnungen korrekt. Stempel und Unterschrift vorhanden.
Vollstreckung kann beginnen. Zustellung an Schuldner bewirkt am 22.11.2025 (§ 750 ZPO).

Dieses Cover-Dokument fasst die wesentlichen Klausel-Daten zusammen. Das Original wird bei der Kanzlei verwahrt und dem GV bei Beauftragung uebergeben. Alle Daten anonymisiert — Plugin *zwangsvollstreckung*.